

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2012/3110

Acusados: Antônio Tavares da Câmara
José Alfredo Cruz Guimarães
José Maria Souza Teixeira Costa
Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho
Silvano Gianni

Ementa: Infrações relacionadas à destinação de recursos, a transações com partes relacionadas e à realização de assembleia geral ordinária. Absoluções, advertências e multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Aplicar ao acusado **Paulo Sérgio Tourinho** as seguintes penalidades:
 - 1.1. **MULTA de R\$50.000,00**, pela apresentação, na AGO de 29.04.2010, de proposta de retenção de lucros apurados no exercício social encerrado em 31.12.2009, sem orçamento de capital apto a embasá-la, em infração ao disposto no art. 192, combinado com o art. 196, da Lei nº 6.404/76;
 - 1.2. **MULTA de R\$50.000,00**, por ter votado decisivamente pela aprovação da retenção de lucros sem orçamento de capital que a embasasse, na AGO realizada em 29.04.2010, em infração ao disposto no art. 1º, inciso XV, da Instrução CVM nº 323/2000;
 - 1.3. **MULTA de R\$20.000,00** por ter elaborado as demonstrações financeiras da Companhia de Participações Aliança da Bahia, relativas ao exercício social findo em 31.12.2010, sem refletir a proposta da administração acerca da destinação dos lucros, em infração ao disposto no art. 176, §3º, da Lei nº 6.404/76;
 - 1.4. **MULTA de R\$500.000,00**, por ter representado a Companhia de Participações Aliança da Bahia na contratação da JRT, sociedade da qual o seu filho era o principal cotista, em infração ao disposto no art. 156 da Lei nº 6.404/76;
 - 1.5. **MULTA de R\$50.000,00**, por ter representado a Companhia de Participações Aliança da Bahia na celebração do mútuo em favor da Adrecor, sociedade da qual era o principal cotista, em infração ao disposto no art. 156 da Lei nº 6.404/76;
 - 1.6. **MULTA de R\$500.000,00**, por ter firmado, em nome da Companhia de Participações Aliança da Bahia, um contrato com a SG Gestão, cuja principal cotista era o

administrador Silvano Gianni, em infração ao disposto no art. 154 da Lei nº 6.404/76;

- 1.7. **MULTA de R\$250.000,00**, por não ter divulgado, nas demonstrações financeiras da Companhia de Participações Aliança da Bahia de 2006 a 2010, as transações realizadas com as sociedades JRT e SG Gestão, em infração ao disposto no art. 177, §3º, da Lei nº 6.404/76, combinado com as Deliberações CVM números 26, 560 e 642;
- 1.8. **MULTA de R\$50.000,00**, por não ter divulgado, nas demonstrações financeiras da Companhia de Participações Aliança da Bahia de 2006, as transações com imóveis feitas com a Adrecor, em infração ao disposto no art. 177, §3º, da Lei nº 6.404/76, c/c a Deliberação CVM nº 26;
- 1.9. **MULTA de R\$150.000,00**, por não ter divulgado, nas demonstrações financeiras da Companhia de Participações Aliança da Bahia de 2008 a 2010, os serviços de administração imobiliária prestados pela Adrecor, em infração ao disposto no art. 177, §3º, da Lei nº 6.404/76, combinado com as Deliberações CVM números 26, 560 e 642;
- 1.10. **MULTA de R\$500.000,00**, por orientar a Fundação Maria Emília a participar ilegalmente da votação em separado para eleição de membro do conselho fiscal da Aliança Participações, na assembleia geral realizada em 10.06.2011, incorrendo, dessa forma, na modalidade de abuso de poder de controle, prevista no art. 1º, inciso I, da Instrução CVM nº 323/2000;
- 1.11. **ADVERTÊNCIA**, por ter omitido, no FR de 2010 da Aliança Participações, as transações entre a Companhia e as sociedades JRT e SG Gestão, em infração ao disposto nos artigos 14 e 24, combinados com os itens 1.1., 13.14, 16.2 e 16.3 do anexo 24 da Instrução CVM nº 480/2009;
- 1.12. **ADVERTÊNCIA**, por não ter identificado, no FR de 2010 da Aliança Participações, a companhia Adrecor como integrante do grupo de acionistas controladores da Companhia e, por conseguinte, não ter informado, no item 15.1.h, a participação acionária do controlador Paulo Sérgio Tourinho na Adrecor, em infração ao disposto nos artigos 14 e 24, combinados com os itens 1.1 e 15.1.h da Instrução CVM nº 480/2009;
- 1.13. **ABSOLVER** Paulo Sérgio Tourinho, na qualidade de administrador da Companhia Aliança Participações, da segunda imputação de infração ao disposto no art. 192, combinado com o art. 196, da Lei nº 6.404/76; e

- 1.14. **ABSOLVER** Paulo Sérgio Tourinho da acusação de infração aos artigos 14 e 24, combinados com os itens 1.1, 16.2 e 16.3, do anexo 24 da Instrução CVM nº 480/2009.
2. Aplicar ao acusado **José Maria Souza Teixeira Costa** a penalidade de:
 - 2.1. **MULTA de R\$50.000,00**, pela apresentação, na AGO da Companhia de Participações Aliança da Bahia, realizada em 29.04.2010, de proposta de retenção de lucros apurados no exercício social encerrado em 31.12.2009, sem orçamento de capital apto a embasá-la, em infração ao disposto no art. 192, combinado com o art. 196, da Lei nº 6.404/76.
3. Aplicar ao acusado **Silvano Gianni** as penalidades de:
 - 3.1. **MULTA de R\$50.000,00**, pela apresentação, na AGO da Companhia de Participações Aliança da Bahia, realizada em 29.04.2010, de proposta de retenção de lucros apurados no exercício social encerrado em 31.12.2009, sem orçamento de capital apto a embasá-la, em infração ao disposto no art. 192, combinado com o art. 196, da Lei nº 6.404/76; e
 - 3.2. **MULTA de R\$825.000,00**, por ter recebido, por meio da SG Gestão, valores da Aliança Participações, em contrapartida a serviços que não foram comprovadamente prestados, em infração ao disposto no art. 154 da Lei nº 6.404/76;
4. Aplicar ao acusado **Antônio Tavares da Câmara** as penalidades de:
 - 4.1. **MULTA de R\$50.000,00**, pela apresentação, na AGO da Companhia de Participações Aliança da Bahia, realizada em 29.04.2010, de proposta de retenção de lucros apurados no exercício social encerrado em 31.12.2009, sem orçamento de capital apto a embasá-la, em infração ao disposto no art. 192, combinado com o art. 196, da Lei nº 6.404/76;
 - 4.2. **MULTA de R\$20.000,00** por ter elaborado as demonstrações financeiras da Companhia de Participações Aliança da Bahia, relativas ao exercício social findo em 31.12.2010, sem refletir a proposta da administração acerca da destinação dos lucros, em infração ao disposto no art. 176, §3º, da Lei nº 6.404/76;
 - 4.3. **MULTA de R\$250.000,00**, por não ter divulgado, nas demonstrações financeiras da Companhia de Participações Aliança da Bahia de 2006 a 2010, as transações realizadas com as sociedades JRT e SG Gestão, em infração ao disposto no art. 177, §3º, da Lei nº 6.404/76, combinado com as Deliberações CVM números 26, 560 e 642;
 - 4.4. **MULTA de R\$50.000,00**, por não ter divulgado, nas demonstrações financeiras da Companhia de Participações

Aliança da Bahia de 2006, as transações com imóveis feitas com a Adrecor, em infração ao disposto no art. 177, §3º, da Lei nº 6.404/76, combinado com a Deliberação CVM nº 26;

- 4.5. **MULTA de R\$150.000,00**, por não ter divulgado, nas demonstrações financeiras da Companhia de Participações Aliança da Bahia de 2008 a 2010, os serviços de administração imobiliária prestados pela Adrecor, em infração ao disposto no art. 177, §3º, da Lei nº 6.404/76, combinado com as Deliberações CVM números 26, 560 e 642;
 - 4.6. **ADVERTÊNCIA**, por ter omitido, no FR de 2010 da Companhia de Participações Aliança da Bahia, as transações entre a Companhia e as sociedades JRT e SG Gestão, em infração ao disposto nos artigos 14 e 24, combinados com os itens 1.1, 13.14, 16.2 e 16.3 do anexo 24 da Instrução CVM nº 480/2009;
 - 4.7. **ADVERTÊNCIA**, por não ter identificado, no FR de 2010 da Companhia de Participações Aliança da Bahia, a companhia Adrecor como integrante do grupo de acionistas controladores da Companhia e, por conseguinte, não ter informado, no item 15.1.h, a participação acionário do controlador Paulo Sérgio Tourinho na Adrecor, em infração ao disposto nos artigos 14 e 24, combinados com os itens 1.1 e 15.1.h da Instrução CVM nº 480/2009;
 - 4.8. **ADVERTÊNCIA**, por não ter atendido, no prazo regulamentar, o pedido de fornecimento de relação de endereços de acionistas da Companhia de Participações Aliança da Bahia, em infração ao disposto no art. 30 da Instrução CVM nº 480/2009;
 - 4.9. **ABSOLVER Antônio Tavares da Câmara** da acusação de infração ao disposto no art. 133, inciso V, da Lei nº 6.404/76, combinado com o art. 6º da Instrução CVM nº 202; e
 - 4.10. **ABSOLVER Antonio Tavares da Câmara** da acusação de infração ao disposto nos artigos 14 e 24, combinados com os itens 1.1, 16.2 e 16.3, do anexo 24 da Instrução CVM nº 480/2009.
5. Aplicar ao acusado **José Alfredo Cruz Guimarães** as penalidades de:
- 5.1. **MULTA de R\$50.000,00**, pela apresentação, na AGO da Companhia de Participações Aliança da Bahia realizada em 29.04.2010, de proposta de retenção de lucros apurados no exercício social encerrado em 31.12.2009, sem orçamento de capital apto a embasá-la, em infração ao disposto no art. 192, combinado com o art. 196, da Lei nº 6.404/76;
 - 5.2. **MULTA de R\$20.000,00**, por ter elaborado as demonstrações financeiras da Companhia de Participações

Aliança da Bahia, relativas ao exercício social findo em 31.12.2010, sem refletir a proposta da administração acerca da destinação dos lucros, em infração ao disposto no art. 176, §3º, da Lei nº 6.404/76;

- 5.3. **MULTA de R\$250.000,00**, por não ter divulgado, nas demonstrações financeiras da Companhia de Participações Aliança da Bahia de 2006 a 2010, as transações realizadas com as sociedades JRT e SG Gestão, em infração ao disposto no art. 177, §3º, da Lei nº 6.404/76, combinado com as Deliberações CVM números 26, 560 e 642;
- 5.4. **MULTA de R\$50.000,00**, por não ter divulgado, nas demonstrações financeiras da Companhia de Participações Aliança da Bahia de 2006, as transações com imóveis feitas com a Adrecor, em infração ao disposto no art. 177, §3º, da Lei nº 6.404/76, combinado com a Deliberação CVM nº 26; e
- 5.5. **MULTA de R\$150.000,00**, por não ter divulgado, nas demonstrações financeiras da Companhia de Participações Aliança da Bahia de 2008 a 2010, os serviços de administração imobiliária prestados pela Adrecor, em infração ao disposto no art. 177, §3º, da Lei nº 6.404/76, combinado com as Deliberações CVM números 26, 560 e 642.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Por força do disposto no Decreto nº 8.652/2016, as decisões absolutórias transitam em julgado na 1ª Instância, sem a interposição de recurso de ofício por parte da CVM.

Proferiu defesa oral o advogado Rafael Salles, representando todos os acusados.

Presente a Procuradora-federal Luciana Carvalho Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Gustavo Tavares Borba.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2017.

Pablo W. Renteria

Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2012/3110

Acusados: Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho
José Maria Souza Teixeira Costa
Silvano Gianni
Antônio Tavares da Câmara
José Alfredo Cruz Guimarães

Assunto: Apurar a responsabilidade de acionista controlador e administradores da Companhia de Participações Aliança da Bahia por supostas infrações relacionadas à destinação de recursos, a transações com partes relacionadas e à realização de assembleia geral ordinária.

Relator: Diretor Pablo Renteria

Relatório

I. Objeto e origem

2. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas - SEP para apurar a responsabilidade dos administradores da Companhia de Participações Aliança da Bahia ("Aliança Participações" ou "Companhia") Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho ("Paulo Sérgio Tourinho"), José Maria Souza Teixeira Costa ("José Maria Costa"), Silvano Gianni, Antônio Tavares da Câmara ("Antônio Tavares") e José Alfredo Cruz Guimarães ("José Alfredo Guimarães" e, em conjunto com os anteriores, "Acusados"), por supostas irregularidades relacionadas a destinação dos lucros, transações com partes relacionadas e assembleias gerais ordinárias. Neste processo também é apurada a responsabilidade de Paulo Sérgio Tourinho por supostas infrações praticadas na qualidade de controlador da Companhia.

3. Este processo sancionador tem origem em reclamações de acionistas e conselheiros fiscais da Companhia, recebidas pela CVM e analisadas nos Processos CVM RJ-2010-11832, RJ-2010-17828, RJ-2011-5571, RJ-2011-7103 e RJ-2011-9978.

II. Dos Fatos

A base acionária da Companhia, informada no formulário de referência da Companhia de 31.05.2011, era a seguinte:

<u>Acionista</u>	<u>Ações ON</u> <u>(%)</u>	<u>Ações PN</u> <u>(%)</u>	<u>Total (%)</u>
Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho	31,6	0,3	15,95
José Maria de Souza Teixeira Costa	5,19	1,05	3,12
Fundação Maria Emília P. F. de Carvalho	16,77	1,12	8,95
Adrecor Adm Representações e Corretagens Ltda.	0,06	60,47	30,27
Outros	46,38	37,06	41,72

5. A administração da Companhia no período relevante para o presente processo era formada pelas seguintes pessoas:

<u>Nome</u>	<u>Cargo</u>
Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho	Presidente do conselho de administração e diretor presidente
José Maria de Souza Teixeira Costa	Vice-presidente do conselho de administração
Raphael Hermeto de Almeida Magalhães	Conselheiro de administração
Silvano Gianni	Conselheiro de administração
Antonio Tavares da Câmara	Diretor de relações com investidores
José Alfredo Cruz Guimarães	Diretor

6. Além de administrar seus próprios bens, a Companhia tem por objeto a participação em outras sociedades. Em 2007, suas participações eram as seguintes, de acordo com as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2008:

<u>Controladas</u>	<u>% de Participação</u>	<u>Valor Contábil¹</u>	<u>% do Ativo Total</u>
Companhia de Seguros Aliança do Brasil	30	97.245	29,85%
Agropastoril Vila Real S.A.	99,9	47.597	14,61%
Sociedade Anônima Hospital Aliança	99,6	-	0,00%
Companhia Agro Pecuária Barro Vermelho	86,9	196	0,06%
Aliança da Bahia Construtora e Imobiliária Ltda.	93,8	(890)	-0,27%

7. As irregularidades em apreço neste processo encontram-se expostas abaixo, seguindo a mesma ordem lógica da peça acusatória.

II.1. Destinação de resultados

8. O primeiro grupo de acusações formuladas pela SEP diz respeito à destinação dada pela administração da Companhia aos resultados apurados nos exercícios de 2006 a 2010.

II.1.1. Exercícios de 2006, 2007 e 2008

9. Em relação aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2006, 31.12.2007 e 31.12.2008, além das parcelas do resultado do exercício destinadas à Reserva Legal e a Dividendos, a administração da Companhia propôs destinar à conta de Reserva de Lucros os montantes de R\$22.046 mil, R\$15.546 mil e R\$317.688 mil, respectivamente.

10. A SEP apurou, contudo, que, em nenhuma das oportunidades, foi enviado ao sistema de recepção de informações periódicas de companhias abertas da CVM ("Sistema IPE") o orçamento de capital que, nos termos do art. 196 da Lei 6.404/1976², deve ser necessariamente elaborado para embasar a proposta de retenção de lucros. Os orçamentos (fls. 1288-1291 e 2045-2049) teriam sido arquivados apenas na sede da Companhia, previamente à realização das assembleias gerais que deliberariam sobre a destinação do respectivo resultado.

11. Para a SEP, houve, assim, infração ao art. 133, V, da Lei 6.404/1976³, que determina que, um mês antes da assembleia geral ordinária, devem ser disponibilizados aos acionistas todos os documentos pertinentes à ordem do dia.

12. Embora ainda não estivesse em vigor, no período analisado, a Instrução CVM nº 480/2009⁴, que passou a exigir a divulgação pelo IPE do orçamento de capital⁵, a SEP entendeu que a administração da companhia deveria ter adotado tal providência, por ser o IPE o sistema dedicado à recepção e à divulgação pública das informações que as companhias abertas pretendem transmitir a seus acionistas.

13. Além disso, o referido sistema pode ser consultado por meio da rede mundial de computadores, de modo que, ao ter arquivado os orçamentos de capital somente na sede da Companhia, a administração teria prejudicado o acesso dos acionistas aos mencionados documentos.

14. A área técnica destacou que, à época dos fatos, já havia sido editado o Ofício-Circular/CVM/SEP/nº 001/2007, o qual prescrevia o envio pelo sistema IPE do orçamento de capital previamente à realização da assembleia geral ordinária, nos seguintes termos:

Tanto o orçamento de capital, quanto o projeto de investimento, deverão estar disponíveis aos acionistas até 1 (um) mês antes da AGO, conforme disposto no inciso V do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, e, portanto, também deverão ser enviados à CVM, via sistema IPE, na Categoria "Assembleia", Tipo "AGO" ou "AGO/E", Espécie "Proposta da Administração", Assunto "Orçamento de Capital".

15. Acrescentou a SEP que o procedimento era amplamente conhecido e praticado pelas companhias abertas, mencionando, nessa direção, diversas assembleias gerais ordinárias realizadas em 2009.

16. Quanto ao fato de a Instrução CVM nº 202/1993, vigente no período analisado, não exigir expressamente o envio do orçamento de capital por meio do sistema IPE, a SEP alegou que nenhuma norma seria capaz de elencar exaustivamente os documentos pertinentes à ordem do dia de uma assembleia geral, mesmo que ordinária. Por essa razão, o art. 133, V, da Lei 6.404/1976 mencionaria genericamente os "demais documentos pertinentes".

17. Em vista disso, o Termo de Acusação responsabilizou Antônio Tavares, que ocupava, à época dos fatos, o cargo de diretor de relações com investidores, por infração ao disposto no art. 133, V, da Lei 6.404/1976, combinado com o art. 6º da Instrução CVM nº 202/1993⁶.

II.1.2. Exercício de 2009

18. Em relação ao exercício social encerrado em 31.12.2009, além das parcelas destinadas à Reserva Legal e a Dividendos, a administração da Companhia propôs reter do lucro líquido o montante de R\$2.232 mil e destiná-lo à conta de Reserva de Lucros.

19. No orçamento de capital, afirma-se que a Companhia, para viabilizar a manutenção do cumprimento de seu objeto social, mantinha aplicações financeiras oriundas da retenção de lucros apurados no exercício de 2008. Em seguida, justificava-se a nova retenção de lucros "*em vista das constantes oscilações do mercado financeiro*". Consta ainda que o orçamento teria validade por um ano (fls. 2.049-2.050).

20. A proposta de orçamento de capital para 2010 era a seguinte:

1 – Fontes de recursos

Recursos próprios - Retenção de lucros apurados no exercício de 2009	R\$ mil	2.232
Total	R\$ mil	2.232

2 – Aplicações de recursos

Recursos decorrentes de lucro apurado no exercício de 2009	R\$ mil	2.232
Total	R\$ mil	2.232

21. Para a área técnica, esse orçamento de capital, ao fazer apenas uma breve referência a "*oscilações do mercado financeiro*", não teria fornecido elementos minimamente concretos para que os acionistas pudessem decidir se a retenção era ou não justificada. Também não teria indicado de maneira suficientemente precisa a destinação dos recursos.

22. Desse modo, o orçamento de capital não conteria todas as informações exigidas pelo art. 196 da Lei 6.404/1976, não se prestando a justificar a retenção de lucros. Em razão disso a SEP acusou os diretores Paulo Sérgio Tourinho, José Alfredo Guimarães e Antonio Tavares, tendo em conta que, nos termos do art. 176 da Lei 6.404/1976, competia à diretoria a elaboração das demonstrações financeiras⁷. Pela mesma infração, a SEP responsabilizou ainda os conselheiros de administração Paulo Sérgio Tourinho, José Maria Costa e Silvano Gianni, pois o art. 192 da Lei 6.404/1976 prevê que a proposta sobre a destinação do lucro deva ser feita pelos "*órgãos da administração*" e também pelo fato de a irregularidade envolver a retenção de mais de 40% do lucro do exercício, a qual, para a SEP, seria suficientemente relevante para ser imputada ao conselho de administração.

23. Ademais, por ter aprovado a constituição da reserva de lucros, Paulo Sérgio Tourinho, na qualidade de acionista controlador da Companhia, foi acusado de infringir o disposto no art. 117, §1º, g, da Lei nº 6.404/1976⁸, combinado com o art. 1º, XV, da Instrução CVM nº 323/2000⁹.

24. A SEP acrescentou que seu voto pela retenção dos lucros teria ocorrido paralelamente à realização de despesas em favor de sociedades das quais ele próprio e seu filho eram os principais beneficiários.

II.1.3. Exercício de 2010

25. Para o exercício social encerrado em 31.12.2010, a proposta de destinação de lucros feita pela administração da Companhia contemplava, além das parcelas destinadas à Reserva Legal e a Dividendos, um montante de R\$19.685 mil, que seria submetido à assembleia geral ordinária, para que esta deliberasse sobre a sua destinação (fl. 70).

26. No entanto, nas demonstrações financeiras colocadas à disposição dos acionistas, mais especificamente, na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, foi registrada a parcela de R\$19.685 mil na conta de Reserva de Lucros (fl.59).

27. Questionada pela SEP, às fls. 96-97, a esclarecer esta contradição, já que aparentemente a proposta da administração era a de não reter lucros, mas nas demonstrações financeiras foi destinado o montante de R\$19.685 mil à Reserva de Lucros, a Companhia informou, às fls. 121-122, que esta retenção jamais fora definida, encaminhando, nesse sentido, manifestação do acionista controlador Paulo Sérgio Tourinho (fl. 123), antecipando sua intenção de distribuir a parcela de R\$19.685 mil aos acionistas a título de dividendos, o que terminou por ser aprovado, na assembleia realizada em 10.6.2011.

28. A área técnica, no entanto, apontou que o art. 176, §3º, da Lei nº 6.404/1976¹⁰ exige que as demonstrações financeiras, quando elaboradas e colocadas à disposição dos acionistas, registrem a destinação dos lucros de acordo com a proposta da administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembleia geral. Desse modo, as demonstrações financeiras deveriam ter refletido a proposta de distribuição da parcela de R\$19.685 mil.

29. Em vista disso, a SEP concluiu que houve infração ao art. 176, §3º, da Lei 6.404/1976, por parte dos diretores da Companhia Paulo Sérgio Tourinho, José Alfredo Guimarães e Antonio Tavares, a quem competia a elaboração das demonstrações financeiras.

II.2. Transações com partes Relacionadas

30. O segundo grupo de acusações formuladas pela SEP diz respeito a despesas incorridas pela Companhia em transações com partes relacionadas, autorizadas por administradores em conflito de interesses, e não divulgadas adequadamente.

II.2.1. JRT Assessoria Empresarial Ltda. ("JRT")

31. A JRT Assessoria Empresarial Ltda. ("JRT") foi constituída em 25.2.2004 e tinha como sócio-gerente e principal cotista, com 95% das cotas, J. R. A. T., filho do acusado Paulo Sérgio Tourinho (fls. 1931/1948).

32. Por meio de contrato firmado em 31.3.2004 com a Aliança Participações, pela qual assinaram Paulo Sérgio Tourinho e José Alfredo Guimarães (fls. 1949-1951), a JRT prestou serviços de assessoramento empresarial à Companhia, entre 1.5.2004 e 2.7.2011 (fls. 1.928-1930). O custo dos serviços era de cerca de R\$20 mil mensais. Entre 2006 e 2010, a JRT recebeu pelos serviços o montante total de R\$1.446 mil (fl. 1976).

33. O objeto dos serviços prestados incluía (i) a orientação de investimentos das companhias no mercado; (ii) a representação em reuniões do conselho de administração ou fiscais; e (iii) a seleção e entrevista de executivos, visando a sua contratação (fl. 1.949). Inquirida pela SEP, a JRT não apresentou nenhuma

comprovação da prestação dos serviços, alegando, às fls. 1.929, que eles foram prestados verbalmente e exclusivamente ao Diretor Presidente da Aliança Participações, conforme previsto na Cláusula Quinta do contrato (fl.1.950), e que a divulgação de informações implicaria violação do sigilo que estava contratualmente obrigada a manter.

34. Os Acusados, em sua manifestação prévia à área técnica (fls. 2250-2251), apresentaram os mesmos esclarecimentos, acrescentando que a maior prova de que os serviços foram prestados é o fato de a Companhia ter autorizado mensalmente o pagamento dos valores constantes das notas fiscais emitidas pela JRT, pois seria absurdo que uma sociedade deste porte, companhia aberta, pagasse tais valores sem a correspondente prestação dos serviços.

35. Apesar dessas explicações, a SEP argumentou que os administradores de companhias abertas não deveriam intervir na contratação de parentes próximos, e que, caso essa contratação ocorra, ela deveria ser documentada de modo a permitir a verificação da prestação do serviço.

36. A área técnica ressaltou que, conforme manifestado pela CVM em diversos precedentes¹¹, o conflito de interesses previsto no art. 156 da Lei 6.404/1976 configura-se *a priori*, prescindindo da análise do mérito do ato praticado pelo administrador. Sendo assim, ao intervir na contratação de sociedade controlada por seu filho, Paulo Sérgio Tourinho teria incorrido em conflito de interesses, em infração ao art. 156 da Lei 6.404/1976.

37. O Termo de Acusação também apontou que a Aliança Participações e a JRT eram partes relacionadas, mas que as demonstrações financeiras da Companhia, do exercício social de 2006 em diante, não apresentaram, nas notas explicativas sobre transações com partes relacionadas, nenhuma menção à contratação da JRT. No formulário de referência divulgado em 2010, com dados relativos aos exercícios de 2008 e 2009, também não foram divulgadas essas informações.

38. Exemplificou a Acusação que as notas explicativas às demonstrações financeiras do exercício de 2009, ao tratarem de transações entre partes relacionadas, não destacaram as despesas de R\$323 mil em favor da JRT (fl. 1976), mas citaram a assunção de obrigações de uma controlada no valor de R\$18 mil.

39. De acordo com a SEP, ainda que as transações com a JRT não fossem relevantes do ponto de vista financeiro, impunha-se a sua revelação em notas explicativas e no formulário de referência, pois a existência da relação poderia ser, em si, relevante. Além disso, as notas explicativas sobre transações entre partes relacionadas reportaram saldos inferiores aos das transações com a JRT.

40. Em vista do exposto, a SEP entendeu que os diretores Paulo Sérgio Tourinho, José Alfredo Guimarães e Antonio Tavares teriam violado o disposto no §3º do art. 177 da Lei 6.404/1976¹², combinado com as seguintes normas que tratam da divulgação das transações com partes relacionadas nas demonstrações contábeis da entidade:

- i) Deliberação CVM nº 26/1986, para os exercícios de 2006 e 2007;
- ii) CPC 05, para os exercícios de 2008 e 2009; e
- iii) CPC 05(R1), para o exercício de 2010.

41. Adicionalmente, o diretor de relações com investidores Antonio Tavares e o diretor presidente Paulo Sérgio Tourinho foram acusados de infringir o disposto no art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009¹³, combinado com os itens 16.2 e 16.3

do Anexo 24 da mesma Instrução¹⁴, uma vez que não teriam incluído no formulário de referência divulgado em 2010 informações sobre as relações mantidas com a JRT, inclusive quanto aos exercícios de 2008 e 2009. Nos termos do art. 45 da referida Instrução¹⁵ e do item 1.1 do já mencionado Anexo 24¹⁶, tanto o diretor de relações com investidores quanto o diretor presidente seriam os responsáveis pelo preenchimento do formulário.

II.2.2. SG Gestão Empresarial Ltda. ("SG Gestão")

42. A SG Gestão prestou serviços à Aliança Participações entre 1.6.2005 e 1.7.2010, por meio de contrato de prestação de serviços em que a Companhia foi representada por Paulo Sergio Tourinho (fls. 1875-1877). O principal sócio da sociedade, com 90% de suas cotas (fls. 1866-1874), era Silvano Gianni, membro do conselho de administração da Companhia até meados de 2011..

43. O objeto dos serviços era o assessoramento da Companhia na gestão de sociedades nas quais tinha participação acionária (fls. 1875-1877), o que, de acordo com a SEP, era similar às atribuições legais inerentes ao cargo de conselheiro de administração ocupado por Silvano Gianni.

44. A SEP também destacou que a SG Gestão não apresentou qualquer comprovante da efetiva prestação dos serviços contratados, apesar de o contrato firmado com a Companhia prever a elaboração de relatório de acompanhamento de execução, com a descrição circunstanciada dos serviços realizados. [transcrever em nota a cláusula]

45. A SEP ressaltou, adicionalmente, que a remuneração pactuada em favor da SG Gestão, em cerca de R\$30 mil mensais, era muito superior à remuneração dos membros do conselho de administração, fixada em R\$3,5 mil, na AGO de 28.4.2005, e R\$4,2 mil mensais, a partir da AGO de 24.4.2006.

46. Do exposto o Termo de Acusação concluiu que o contrato firmado com a SG Gestão se prestava, em realidade, a permitir o pagamento ao conselheiro Silvano Gianni de valores que excediam a remuneração aprovada pelos acionistas em assembleia, com base no art. 152 da Lei 6.404/1976. Tal contrato não atendia, assim, aos fins e interesses da Companhia, em infração ao art. 154 da Lei Societária, devendo responder por essa infração tanto Silvano Gianni como Paulo Sergio Tourinho.

47. De outra parte, as transações mantidas com a SG Gestão não foram identificadas nas demonstrações financeiras da Aliança Participações relativas aos exercícios de 2006 a 2010. No entendimento da SEP, além de ter facilitado o pagamento ao conselheiro Silvano Gianni de valores que excediam os aprovados em assembleia geral, tal omissão configura, por si só, uma irregularidade, haja vista ser a SG Gestão parte relacionada à Companhia.

48. Assim, o Termo de Acusação concluiu que a ausência de informações a respeito das transações com a SG Gestão nas notas explicativas que integraram as demonstrações financeiras da Aliança Participações, relativas aos exercícios de 2006 a 2010, configurou violação ao art. 177, §3º, da Lei 6.404/1976 combinado com:

- i) Deliberação CVM nº 26/1986, para os exercícios de 2006 e 2007;
- ii) CPC 05, para os exercícios de 2008 e 2009; e
- iii) CPC 05(R1), para o exercício de 2010.

49. Segundo o Termo de Acusação, deveriam ser responsabilizados pela infração os diretores Paulo Sérgio Tourinho, José Alfredo Guimarães e Antonio Tavares, a quem competia a elaboração das demonstrações financeiras.

50. Além disso, de acordo com a SEP, as transações mantidas com a SG Gestão não foram divulgadas pela Companhia, nos exercícios de 2008 em diante, no formulário de referência de 2010. Tais transações deveriam ter sido informadas na seção relativa a transações com partes relacionadas (16) e no campo 13.4 do formulário, relativo a valores recebidos pelo administrador por razões alheias às funções que ocupava na Companhia.

51. Sendo assim, teria sido violado o disposto no art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009, combinado com os itens 13.14, 16.2 e 16.3 do Anexo 24 da mesma Instrução CVM nº 480/2009. Pela infração deveriam responder o diretor de relações com investidores Antonio Tavares e o diretor presidente Paulo Sérgio Tourinho, nos termos do art. 45 e do item 1.1 do Anexo 24 da mencionada Instrução.

II.2.3. Adrecor – Administração, Representações e Corretagens Ltda. ("Adrecor")

52. À época dos fatos, a Adrecor era titular de 60,47% das ações preferenciais de emissão da Companhia, representativas de 30,27% do seu capital total, sendo, nesses termos, a sua principal acionista.

53. No curso do procedimento investigativo, a SEP apurou que 99,99% do capital social da Adrecor era detido por Paulo Sérgio Tourinho (fl.1.906). No entanto, o formulário de referência de 2010, em seu item 15.1.h, não identificava a Adrecor como acionista controladora e, por consequência, não evidenciava as pessoas naturais que participavam de seu capital. Foram acusados então o diretor de relações com investidores Antonio Tavares e o diretor presidente Paulo Sérgio Tourinho de violação ao disposto no art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009, combinado com os itens 15.1.h do Anexo 24 da mesma Instrução.

54. A área técnica identificou três transações entre a Companhia e a Adrecor. A primeira diz respeito à compra e venda de dois apartamentos situados em Salvador, celebrada em 07.2011.2006, pelo montante de R\$1.700 mil na qual a Adrecor figurou como vendedora (fls. 2325-2327). O negócio, porém, não foi mencionado nas notas explicativas sobre transações entre partes relacionadas integrantes das demonstrações financeiras do exercício de 2006. Em vista disso a SEP concluiu que deveriam ser responsabilizados os diretores Paulo Sérgio Tourinho, José Alfredo Guimarães e Antonio Tavares pela violação ao disposto no art. 177, §3º, da Lei 6.404/1976, combinado com a Deliberação CVM nº 26/1986.

55. A segunda transação refere-se ao serviço de administração prestado pela Adrecor em relação a imóveis de propriedade da Companhia (fls. 1911-1927). Entre 2008 e 2010, as despesas com o pagamento desse serviço somaram R\$777 mil (fls. 1975-1977). No entanto, tal relação contratual não consta das notas explicativas das demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 2008 a 2010. Em vista disso, a SEP concluiu que deveriam ser responsabilizados os diretores Paulo Sérgio Tourinho, José Alfredo Guimarães e Antonio Tavares pela infração ao disposto no art. 177, §3º, da Lei 6.404/1976, combinado com o CPC 05, para os exercícios de 2008 e 2009, e o CPC 05(R1), para o exercício de 2010.

56. Além disso, no formulário de referência divulgado pela Companhia em 2010, o contrato foi mencionado de forma genérica sem as informações exigidas

nos campos 16.2 e 16.3. Por essa razão, a SEP concluiu que deveriam ser responsabilizados o diretor de relações com investidores Antonio Tavares e o diretor presidente Paulo Sérgio Tourinho pela violação ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009, combinado com os itens 16.2. e 16.3 do Anexo 24 da mesma Instrução. Nos termos do art. 45 da Instrução e do item 1.1 do mencionado Anexo, os dois diretores seriam os responsáveis pelo preenchimento do Formulário.

57. Por fim, a terceira transação diz respeito ao contrato de mútuo firmado em 05.2007.2004, por prazo indeterminado, no qual tanto a Adrecor quanto a Companhia foram representados por Paulo Sérgio Tourinho (fls. 1990-1992). No curso dessa relação contratual, a Adrecor tomou empréstimos da Companhia em três oportunidades, cada uma em um diferente exercício social (2006, 2007 e 2008).

58. A SEP acusou Paulo Sérgio Tourinho de infringir o disposto no art. 156 da Lei 6.404/1976 em razão de ter representado a Companhia na celebração do contrato de mútuo, intervindo assim em operação no qual tinha interesse conflitante com o da Companhia, já que era sócio da Adrecor.

59. Os saldos dos empréstimos foram reportados nas notas explicativas das demonstrações financeiras e todos foram liquidados – o último em 15.4.2009. No entanto, os empréstimos não foram retrospectivamente divulgados no formulário de referência divulgado em 2010.

60. Foram acusados, então, novamente o diretor de relações com investidores Antonio Tavares e o diretor presidente Paulo Sérgio Tourinho, pela violação ao disposto no art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009, combinado com os itens 16.2 e 16.3 do Anexo 24 da mesma Instrução.

II.3. Assembleia geral ordinária realizada em 10.6.2011

61. O terceiro grupo de acusações trata de deliberações tomadas na AGO da Aliança Participações que apreciou as contas dos administradores em relação ao exercício de 2010, realizada em 10.6.2011.

II.3.1. Não entrega de lista de endereços de acionistas

62. Em 20.04.2011, acionistas não controladores, titulares de mais de 0,5% do capital social, solicitou à Companhia a lista de endereços de acionistas, conforme lhes faculta o §3º do art. 126 da Lei 6.404/1976. No dia 29.04.2011, os acionistas compareceram à sede da Companhia e a lista ainda não havia sido disponibilizada (fls. 13-15).

63. Os administradores informaram à SEP que, em 6.5.2011, notificaram os requerentes de que a lista se encontrava à disposição na sede da Companhia, mas que até o momento do questionamento da CVM, 12.5.2011, a lista não havia sido retirada (fls. 49-50).

64. Na notificação, os acionistas também foram solicitados a assinar um documento com exigências formuladas pela Companhia, o que, de acordo com a área técnica, não encontrava amparo na Instrução CVM nº 481/2009. Portanto, a recusa dos acionistas em assinar tal termo não seria um motivo legítimo para o atraso na divulgação da lista.

65. Além disso, a notificação foi feita pela Companhia quando já havia expirado o prazo de três dias, dado pelo art. 30 da Instrução CVM nº 481/2009, para fornecimento da lista, caracterizando, assim, a infração ao disposto no §3º do

art. 126 da Lei 6.404/1976. O responsável, nos termos do art. 45 da Instrução CVM nº 480/2009, seria o diretor de relações com investidores Antônio Tavares.

II.3.2. Eleição em separado para o conselho fiscal

66. A Fundação Maria Emilia Pedreira Freire de Carvalho ("Fundação Maria Emilia"), titular de 16,77% das ações ordinárias, 1,12% das preferenciais e de 8,95% capital total da Companhia, exerceu, na AGO de 10.6.2011, a prerrogativa prevista no art. 161, §4º, "a", da Lei 6.404/1976¹⁷, ou seja, participou da votação reservada aos acionistas minoritários, para a eleição de um membro do conselho fiscal, e devido à sua participação no conclave o candidato a quem apoiou foi eleito (fls. 161-170).

67. A Fundação Maria Emilia é identificada, nos formulários de referência de 2010 e 2011, como acionista não controlador e, segundo seu estatuto, às fls. 2384-2396, foi constituída por disposição testamentária com a finalidade de conceder bolsas de estudos a cientistas e profissionais das áreas de saúde e educação e custear pesquisas nesses campos.

68. Seu patrimônio é formado por vários bens e direitos, entre eles a participação detida na Companhia, e sua administração está a cargo de um conselho de curadores composto pelos membros do conselho de administração da Aliança Seguros, sempre respeitadas as suas alterações, conforme o art. 7º do estatuto. A presidência do conselho de curadores é exercida pela presidente do conselho de administração da Aliança Seguros.

69. A diretoria executiva da Fundação Maria Emília, eleita pelo conselho de curadores, é composta por três membros, entre eles o presidente (art. 4º do estatuto), e a sua representação judicial ou extrajudicial, inclusive a constituição de procuradores, é exercida por dois membros do conselho curadores ou pelo presidente da diretoria executiva e um dos membros do conselho de curadores (art. 20 do estatuto).

70. A Aliança Seguros também é controlada por Paulo Sérgio Tourinho e os membros de seu conselho de administração são os mesmos do conselho de administração da Aliança Participações, ou seja, as mesmas pessoas participam dos dois conselhos de administração e também do conselho de curadores da Fundação Maria Emília. Além disso, a Fundação Maria Emilia, a Aliança Participações e Aliança Seguros têm os mesmos auditores e sede no mesmo endereço.

71. Entendeu a SEP, assim, em função do exposto acima, que a Fundação Maria Emilia seria um veículo pelo qual Paulo Sérgio Tourinho exercia seu controle sobre a Companhia, pois era ele quem elegia os membros do conselho de administração da Aliança Seguros, que passavam automaticamente a integrar o conselho curador da Fundação Maria Emilia.

72. A SEP apontou que, conforme entendimento firmado no âmbito do PAS CVM nº 07/05, julgado em 24.4.2007, o acionista que seja fundação patrocinada pela própria companhia aberta não deve participar da votação em separado de membro do conselho fiscal.

73. Esta participação somente seria permitida, de acordo com os critérios colocados pelo referido precedente, se a fundação possuísse mecanismos internos de governança que fizessem com que a deliberação de indicação do conselheiro fiscal fosse tomada sem a participação majoritária dos dirigentes eleitos pela

patrocinadora, ou seja, daqueles eleitos, em última instância, pelo controlador da companhia aberta.

74. Tendo em vista a estrutura de administração da Fundação Maria Emilia descrita acima, a SEP concluiu que ela não possuía mecanismos de governança que atingissem os efeitos descritos no precedente acima e que a permitiriam participar da eleição do representante dos acionistas minoritários no conselho fiscal da Aliança Participações, pois a indicação do conselheiro seria decidida por um conselho curador cujos membros eram, em última instância, indicados pelo acionista controlador da Companhia.

75. Paulo Sérgio Tourinho teria, assim, utilizado a Fundação como instrumento para impedir que os acionistas minoritários da Aliança Participações elessem um dos membros do conselho fiscal da Companhia.

76. Ademais, a SEP ressaltou que foi o próprio Paulo Sérgio Tourinho quem assinou a procuração outorgando poderes para que a Fundação Maria Emilia fosse representada na eleição do conselheiro fiscal indicado pelos minoritários (fls. 2408-2409).

77. Outro ponto destacado pela SEP é que os membros do conselho de administração da Aliança Participações, por serem também integrantes do conselho de curadores da Fundação Maria Emilia, conseguiram, por meio da eleição do conselheiro fiscal indicado pelos minoritários, escolher o seu próprio fiscal.

78. Em vista desses fatos, a SEP acusou Paulo Sérgio Tourinho de infração ao art. 161, §4º, "a", da Lei 6.404/1976, combinado com o art. 1º, I, da Instrução CVM nº 323/2000¹⁸, por ele ter orientado a Fundação a participar da votação em separado para eleição de membro do conselho fiscal na assembleia geral realizada em 10.6.2011.

III. Da Manifestação da PFE e das considerações da SEP

79. A peça acusatória foi examinada pela Procuradoria Federal Especializada – PFE¹⁹, que entendeu que ela cumpria o disposto no art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2009²⁰.

80. No entanto, concluiu a PFE, em linha com a precedente decisão do PAS CVM nº 07/05, que não caberia imputar a Paulo Sérgio Tourinho a responsabilidade pela eleição da Fundação para o conselho fiscal da Companhia, pois não foi ele quem votou indevidamente, e sim a própria entidade, a quem se deve, portanto, responsabilizar pela infração ao art. 161, parágrafo 4º, alínea 'a', da Lei nº 6.404/1976.

81. Aduziu, em acréscimo, que para que a acusação contra a Fundação viesse a ser formulada, seria necessário antes obter a sua manifestação, de modo a cumprir o art. 11 da Deliberação CVM nº 538/08.

82. A SEP, no entanto, manteve o seu entendimento de que a Fundação foi utilizada pelo controlador como instrumento para impedir que os acionistas minoritários da Aliança Participações elessem um dos membros do conselho²¹.

83. Para a Superintendência, deveria a sanção recair sobre quem deu causa ao ilícito e dele se beneficia, sob pena de não se dissuadir condutas semelhantes no futuro e de se comprometer as finalidades de interesse público que motivaram a criação da Fundação.

84. Acrescentou que outras razões pelas quais a responsabilização da Fundação não seria boa política regulatória podem ser depreendidas do próprio PAS CVM nº 07/05, citado tanto no termo de acusação quanto na manifestação da PFE.

85. Nesse sentido, o procedimento de governança sugerido pelo invocado PAS CVM nº 07/05, além de buscar *"impedir que administradores e acionistas controladores de companhia aberta deliberadamente frustrem prerrogativas legais atribuídas a acionistas minoritários"*, procura, também, *"viabilizar e incentivar o exercício"* destas prerrogativas por parte das fundações e entidades similares, já que as ações detidas por tais entidades, conforme reconhecido naquele precedente, *"compõem um patrimônio que deve ser diligentemente cuidado por seus administradores, em proveito dos beneficiários de tais instituições."*

86. Assim, se tais mecanismos de governança não forem instituídos, assegurando sua independência em relação à companhia a que está vinculada, ela já estaria limitada como acionista, por estar privada de algumas das prerrogativas que a Lei nº 6.404/1976 lhe permitiria obter.

87. Com isso, concluiu a SEP, se a entidade, além disso, *"for punida pela CVM quando for utilizada na promoção de interesses do acionista controlador, ela, e indiretamente, seus beneficiários, estarão sendo duplamente penalizados"*, enquanto *"permaneceriam impunes aqueles que poderiam adotar os procedimentos mencionados no PAS 07/05"* e, desse modo, viabilizar o exercício de direitos pela fundação em toda a sua extensão.

88. Manteve, portanto, a área técnica, a acusação a Paulo Sérgio Tourinho, de infração ao art. 1º, I, da Instrução CVM nº 323/2000, não acatando, nesse ponto, a opinião da PFE.

IV. Da Acusação

89. Do exposto, o Termo de Acusação responsabilizou os acusados da seguinte forma:

a) **Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho:**

i. na qualidade de **acionista controlador:**

- infringir o art. 117, §1º, alínea "g", da Lei 6.404/1976, combinado com o art. 1º, inciso XV, da Instrução CVM nº 323/00, ao votar decisivamente pela aprovação da retenção de lucros sem orçamento de capital que a embasasse na assembleia geral ordinária realizada em 29.04.2010;
- infringir o art. 161, §4º, alínea "a", da Lei 6.404/1976, combinado com o art. 1º, I, da Instrução CVM nº 323/00, ao orientar a Fundação a participar da votação em separado para eleição de membro do conselho fiscal na assembleia geral realizada em 10.6.2011;

ii. na qualidade de **presidente do conselho de administração:**

- infringir o art. 192, combinado com o art. 196 da Lei 6.404/1976 ao propor a retenção de lucros apurados

no exercício encerrado em 31.12.2009, sem orçamento de capital apto a embasá-la;

iii. na qualidade de **diretor-presidente**:

- infringir o art. 192, combinado com o art. 196 da Lei 6.404/1976 ao propor, inclusive refletindo-a nas demonstrações financeiras, a retenção de lucros apurados no exercício encerrado em 31.12.2009, sem orçamento de capital que a embasasse;
- infringir o art. 176, §3º, da Lei 6.404/1976 ao elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2010 que não refletiam a proposta da administração no tocante à distribuição de dividendos;
- infringir o art. 177, §3º, da Lei 6.404/1976, combinado com a Deliberação CVM nº 26/1986, posteriormente substituída pela Deliberação CVM nº 560/08 e, em seguida, pela Deliberação CVM nº 642/2010, por não destacar nas demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31.12.2006 a 31.12.2010 as transações entre partes relacionadas realizadas com as sociedades JRT e SG Gestão;
- infringir o art. 177, §3º, da Lei 6.404/1976, combinado com a Deliberação CVM nº 26/1986, por não destacar nas demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2006 as transações de compra e venda dos Imóveis;
- infringir o art. 177, §3º, da Lei 6.404/1976, combinado com a Deliberação CVM nº 26/1986, posteriormente substituída pela Deliberação CVM nº 642/2010, por não destacar nas demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31.12.2008 a 31.12.2010 as transações entre a Companhia e a Adrecor, relativas a serviços de administração imobiliária prestados pela Adrecor;
- infringir o art. 14, combinado com o art. 24, especialmente os itens 1.1, 13.4, 16.2 e 16.3 do anexo 24, todos da Instrução CVM nº 480/2009, ao omitir no formulário de referência as transações envolvendo a Companhia e a JRT, SG Gestão e Adrecor nos exercícios sociais findos de 31.12.2008 a 31.12.2010;
- infringir o art. 14, combinado com o art. 24, especialmente os itens 1.1 e 15.1.h do anexo 24, ambos da Instrução CVM nº 480/2009, ao não reportar no formulário de referência a totalidade das ações detidas por si próprio por meio da Adrecor;
- infringir o art. 156 da Lei 6.404/1976 ao representar a Companhia na contratação da JRT, sociedade da qual seu filho é o principal cotista, com 95% das cotas emitidas;
- infringir o art. 156 da Lei 6.404/1976 por atuar em conflito de interesses ao representar a Companhia no contrato de mútuo celebrado com a Adrecor em 05.2007.04 e ainda em vigor; e

- infringir o art. 154, combinado com o art. 152, ambos da Lei 6.404/1976, por exercer as atribuições de seu cargo contrariamente aos fins e interesses da Companhia ao levá-la a contratar os serviços da SG Gestão, transferindo ao administrador Silvano Gianni valores que excediam a remuneração aprovada pelos acionistas;
- b) **José Maria Souza Teixeira Costa**, na qualidade de **membro do conselho de administração**, infringir o art. 192, combinado com o art. 196 da Lei 6.404/1976 ao propor a retenção de lucros apurados no exercício encerrado em 31.12.2009, sem orçamento de capital apto a embasá-la;
- c) **Silvano Gianni**, na qualidade de **membro do conselho de administração**:
- infringir o art. 192, combinado com o art. 196 da Lei 6.404/1976 ao propor a retenção de lucros apurados no exercício encerrado em 31.12.2009, sem orçamento de capital apto a embasá-la;
 - infringir o art. 154, combinado com o art. 152, ambos da Lei 6.404/1976, por exercer as atribuições de seu cargo contrariamente aos fins e interesses da Companhia ao receber, por meio da SG Gestão, valores que excediam a remuneração aprovada pelos acionistas, sem comprovação de serviços efetivamente prestados em contrapartida;
- d) **Antonio Tavares da Câmara**, na qualidade de **diretor**:
- infringir o art. 133, V, da Lei 6.404/1976, combinado com o art. 6º da Instrução CVM nº 202/1993, ao não disponibilizar pelo Sistema IPE os orçamentos de capital que embasaram a retenção dos lucros apurados nos exercícios sociais encerrados de 31.12.2006, 31.12.2007 e 31.12.2008;
 - infringir o art. 192, combinado com o art. 196 da Lei 6.404/1976 ao propor a retenção de lucros apurados no exercício encerrado em 31.12.2009, sem orçamento de capital apto a embasá-la;
 - infringir o art. 176, §3º, da Lei 6.404/1976 ao elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2010 que não refletiam a proposta da administração no tocante à distribuição de dividendos;
 - infringir o art. 177, §3º, da Lei 6.404/1976, combinado com a Deliberação CVM nº 26/1986, posteriormente substituída pela Deliberação CVM nº 560/08 e, em seguida, pela Deliberação CVM nº 642/2010, por não destacar nas demonstrações financeiras referentes aos

- exercícios findos em 31.12.2006 a 31.12.2010 as transações entre partes relacionadas realizadas entre a Companhia e as sociedades JRT e SG Gestão;
- infringir o art. 177, §3º, da Lei 6.404/1976, combinado com a Deliberação CVM nº 26/1986, por não destacar nas demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2006 as transações de compra e venda dos Imóveis;
 - infringir o art. 177, §3º, da Lei 6.404/1976, combinado com a Deliberação CVM nº 26/1986, posteriormente substituída pela Deliberação CVM nº 560/08 e, em seguida, pela Deliberação CVM nº 642/2010, por não destacar nas demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31.12.2008 a 31.12.2010 as transações entre a Companhia e a Adrecor, relativas a serviços de administração imobiliária prestados pela Adrecor;
 - infringir o art. 14, combinado com o art. 24, especialmente os itens 1.1, 13.14, 16.2 e 16.3 do anexo 24, todos da Instrução CVM nº 480/2009, ao omitir no formulário de referência as transações envolvendo a Companhia e as sociedades JRT, SG Gestão e Adrecor nos exercícios sociais findos de 31.12.2008 a 31.12.2010;
 - infringir o art. 14, combinado com os itens 1.1 e 15.1.h do anexo 24, ambos da Instrução CVM nº 480/2009, ao deixar de reportar as ações detidas por Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho por meio da Adrecor; e
 - infringir o art. 30 da Instrução CVM nº 481/2009, ao não atender em até 3 dias úteis o pedido de fornecimento de relação de endereços de acionistas, formulado em 20.04.2011.

e) **José Alfredo Cruz Guimarães**, na qualidade de **diretor**:

- infringir o art. 192, combinado com o art. 196 da Lei 6.404/1976 ao propor a retenção de lucros apurados no exercício encerrado em 31.12.2009, sem orçamento de capital apto a embasá-la;
- infringir o art. 176, §3º, da Lei 6.404/1976 ao elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2010 que não refletiam a proposta da administração no tocante à distribuição de dividendos;
- infringir o art. 177, §3º, da Lei 6.404/1976, combinado com a Deliberação CVM nº 26/1986, posteriormente substituída pela Deliberação CVM nº 560/08 e, em seguida, pela Deliberação CVM nº 642/2010, por não destacar nas demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31.12.2006 a 31.12.2010 as transações entre a Companhia e as sociedades JRT e SG Gestão;
- infringir o art. 177, §3º, da Lei 6.404/1976, combinado com a Deliberação CVM nº 26/1986, por não destacar

nas demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2006 as transações de compra e venda dos Imóveis; e

- infringir o art. 177, §3º, da Lei 6.404/1976, combinado com a Deliberação CVM nº 560/08, posteriormente substituída pela Deliberação CVM nº 642/2010, por não destacar nas demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31.12.2008 a 31.12.2010 as transações entre a Companhia e a Adrecor, relativas a serviços de administração imobiliária prestados pela Adrecor.

V. Das Defesas

90. Os argumentos apresentados por Paulo Sérgio Tourinho, Antônio Tavares e José Alfredo Guimarães (em conjunto, "Diretores"), quando similares, são relatados conjuntamente. Do mesmo modo são condensados os argumentos formulados por Paulo Sérgio Tourinho, José Maria Costa e Silvano Gianni (em conjunto "Conselheiros"). As razões de defesa apresentadas especificamente por Paulo Sérgio Tourinho, na condição de acionista controlador ou administrador da Companhia, e as de Antônio Tavares, na qualidade de DRI, e de Silvano Gianni, diretor, são relatadas separadamente.

V.1. Destinação de resultados

V.1. Exercícios de 2006, 2007 e 2008

91. Antônio Tavares, na qualidade de DRI da Aliança Participações, foi acusado de infração ao art. 133, V, da Lei nº 6.404/1976, combinado com o art. 6º da Instrução CVM nº 202/1993, ao não disponibilizar pelo Sistema IPE os orçamentos de capital que embasaram a retenção dos lucros apurados nos exercícios sociais encerrados de 31.12.2006, 31.12.2007 e 31.12.2008.

92. Em sua defesa, Antônio Tavares alegou ter se pautado na Instrução CVM nº 202/1993, que não listava expressamente o orçamento de capital como um dos documentos que as companhias abertas deveriam enviar à CVM para que mantivessem seus registros atualizados.

93. Argumentou não ter, em momento algum, agido de má-fé ou pretendido causar prejuízo ao mercado, tendo se baseado em Instrução da Autarquia, normativo de maior publicidade e destaque que o Ofício-Circular CVM/SEP/nº001/2007, utilizado pela SEP para fundamentar a acusação.

94. Alegando desconhecimento do referido Ofício Circular, Antônio Tavares defende ser aplicável o princípio da culpabilidade, que estabelece não poder o agente ser punido administrativamente se não tiver a consciência da ilicitude de seu ato.

95. Por fim, destacou que os orçamentos de capital referentes àquelas retenções de lucros foram tempestivamente disponibilizados a todos os acionistas, nos termos da Lei nº 6.404/1976, na sede da Companhia, previamente à realização das AGOs, não tendo causado prejuízo ao mercado. Além disso, não teria ocorrido, nas assembleias, qualquer reclamação sobre o assunto por parte dos acionistas.

V.1.2. Exercício de 2009

96. Os Diretores e Conselheiros foram acusados de infração ao art. 192, combinado com o art. 196, da Lei nº 6.404/1976, por proporem "a retenção de lucros apurados no exercício encerrado em 31.12.2009, sem orçamento de capital apto a embasá-la".

97. Paulo Sérgio Tourinho, na qualidade de acionista controlador, também foi acusado de infração ao art. 117, §1º, g, da Lei nº 6.404/1976, combinado com o art. 1º, XV, da Instrução CVM nº 323/00, por aprovar, na AGO de 29.4.2010, a referida retenção de lucros.

98. Paulo Sérgio Tourinho, preliminarmente, apontou que o Termo de Acusação lhe dirige uma tripla imputação, todas sendo derivadas do mesmo fato: a inadequação ao art. 196 da Lei nº 6.404/1976 do orçamento de capital que embasou a retenção de lucros apurados no exercício encerrado em 31.12.2009.

99. Desse modo teria sido desrespeitado pela acusação o princípio do *non bis in idem*, derivado do princípio da segurança jurídica, consagrado no art. 2º, caput, da Lei nº 9.784/1999²², e já aplicado anteriormente pela CVM, no PAS CVM nº 02/2004, julgado em 7.12.2005.

100. O *bis in idem*, expôs o acusado, ocorre quando, na imputação, há identidade subjetiva, fática e de fundamento legal. Haveria *bis in idem* quando as normas são distintas, mas os bens jurídicos por elas protegidos são semelhantes.

101. Quanto ao mérito, Diretores e Conselheiros argumentaram que o orçamento de capital que embasou a retenção de lucros do exercício findo em 31.12.2009, na forma em que fora elaborado, possuía conteúdo informacional suficiente, adequado e plenamente satisfatório para fins de cumprimento do disposto no art. 196 da Lei nº 6.404/1976.

102. Para eles, a proposta de retenção dos lucros foi uma medida de precaução e resguardo da posição da Companhia e dos seus acionistas em face da crise econômica e das frequentes oscilações na cotação dos títulos negociados em bolsa.

103. Segundo alegaram, o orçamento de capital cumpria as regras impostas pelo referido art. 196, pois trazia adequadamente as informações relacionadas às fontes de recursos, às aplicações de capital e possuía duração de um ano, tendo o valor retido sido mantido em investimentos da Companhia, com remuneração adequada.

104. Ressaltaram que a administração propôs a distribuição de dividendos em valor equivalente a mais que o dobro do dividendo mínimo obrigatório imposto pela Lei nº 6.404/1976 e pelo estatuto da Companhia e que ele se assemelhava a outros orçamentos de capital elaborados para os demais exercícios, sem nunca haver questionamentos sobre a questão por parte da CVM.

105. Afirmaram que a aprovação, pela AGO, da proposta de retenção de lucros de 2009 foi feita de forma unânime e que a aprovação das demonstrações financeiras sem reservas pelos acionistas exoneraria os administradores de responsabilidade, nos termos do art. 134, § 3º, Lei nº 6.404/1976, salvo nos casos onde houvesse erro, dolo, fraude ou simulação.

106. Paulo Sérgio Tourinho defendeu ter exercido seu direito de voto a favor da retenção de lucros por entender que o orçamento de capital estava bem

fundamentado, permitindo "a *mitigação das oscilações do mercado financeiro em razão da crise econômica mundial ocorrida a partir do terceiro trimestre de 2008*", tudo no interesse da Companhia, sem que tenha havido intenção de causar dano a outros acionistas, nem a obtenção de vantagens para si ou para outrem.

107. Além disso, asseverou que, independentemente da discussão sobre o embasamento do orçamento de capital, para a configuração de infração ao art. 117, §1º, g, da Lei nº 6.404/1976, é necessária a comprovação de que o acionista controlador aprovou ou fez aprovar as contas irregulares com a finalidade de favorecimento pessoal.

108. Nesse sentido, alegou que a SEP falhou em comprovar tal favorecimento pessoal, não comprovando, também, a apontada relação entre a retenção de dividendos e as contratações das sociedades Adrecor e JRT, não podendo se falar, portanto, em abuso de poder de controle, já que a sua conduta não seria congruente com o tipo legal. Some-se a isso a ausência de dano concreto, sequer alegado pela SEP, necessário para a caracterização de exercício abusivo do controle.

V.1.3. Exercício de 2010

109. Com relação à infração ao disposto no art. 176, §3º, da Lei 6.404/1976, os Diretores reconheceram que, por um lapso, as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2010 não refletiram a proposta da administração para a distribuição de dividendos. Defenderam, nada obstante, que em momento algum houve má-fé e que os erros foram cometidos sem a finalidade de causar prejuízo a ninguém. Relembrou que as demonstrações foram averiguadas por auditoria independente e que, caso alguma ressalva tivesse sido feita, o equívoco seria sanado antes da publicação do documento.

110. Destacaram, ademais, que, assim que houve conhecimento do fato, foram tomadas as atitudes cabíveis para sanar o equívoco e evitar qualquer prejuízo aos acionistas e ao mercado. Nesse sentido, foi emitido comunicado através do Sistema IPE, adiantando a manifestação de voto do acionista controlador Paulo Sérgio Tourinho no sentido de aprovar a distribuição da totalidade do saldo remanescente do lucro líquido apurado no exercício de 2010, voto esse que se confirmou na AGO de 10.6.2011, e culminou na distribuição dos dividendos.

V.2. Transações com partes relacionadas

111. Paulo Sérgio Tourinho foi acusado de infringir o art. 156 da Lei 6.404/1976, ao representar a Companhia na contratação da JRT, sociedade da qual seu filho era o principal cotista, com 95% das cotas emitidas.

112. Em sua defesa, alega que o art. 156 da Lei nº 6.404/1976 não veda a contratação entre partes relacionadas, como aquelas em que há vínculo de parentesco, situação que é vedada somente quando há um "*sacrifício do interesse social perante o interesse do administrador*", o que não ocorreu nos referidos casos, pois os interesses do administrador e da companhia eram convergentes.

113. Alega também que a Companhia adota política interna de preferência pela contratação de empresas especializadas, sempre que oportuno e conveniente, destacando a experiência e capacitação de JRT, além de sua atuação decisiva na elaboração de estratégias de investimentos da Companhia no setor médico.

114. O fato de ter representado a Companhia na assinatura do contrato com a JRT não importaria infração ao 156 da Lei nº 6.404/1976, pois o simples fato desta sociedade ser controlada por seu filho não impede, por si, a contratação. Além disso, caso houvesse a intenção de burlar a lei, teria bastado a Paulo Sérgio Tourinho solicitar a outro diretor que assinasse o contrato em seu lugar.

115. Ademais, frisa que o contrato foi feito em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria terceiros, argumentando que a quantia mensalmente paga à JRT era razoável e compatível com o mercado, exemplificando, à título comparativo, casos em que *"diversos empregados da Companhia e de suas controladas com qualificação e experiência equivalentes (à da JRT) acarretam o mesmo custo para a Companhia"*.

116. Alega, também, que a Companhia adota política interna de preferência pela contratação de empresas especializadas, sempre que oportuno e conveniente, destacando a experiência e capacitação de JRT, além de sua atuação decisiva na elaboração de estratégias de investimentos da Companhia no setor médico. Defende, assim, que houve inequívoco benefício da Aliança Participações e convergência de interesses, tendo atuado no melhor interesse da Companhia.

117. Paulo Sérgio Tourinho também foi acusado de infringir o art. 156 da Lei 6.404/1976, ao representar a Companhia no contrato de mútuo celebrado com a Adrecor, em 5.7.2004.

118. No tocante a este contrato, sua defesa enfatizou que não houve conflito de interesse, visto que a quantia efetivamente emprestada à ADRECOR é remunerada por juros equivalentes a 110% do CDI, sendo esta taxa de remuneração maior do que a usualmente concedida pelo mercado, e tendo sido as operações devidamente liquidadas.

119. Acrescentou Paulo Sérgio Tourinho que, ainda que se entenda atualmente que o art. 156 da Lei nº 6.404/1976 deva ser interpretado no sentido de que trata de conflito formal, os contratos com a JRT e com a Adrecor foram celebrados em 31.3.2004 e 5.7.2004, respectivamente, época em que a CVM adotava o entendimento acerca da necessidade de conflito de interesse substancial, não podendo se aplicar interpretação retroativa da lei, nos termos do art. 2º, Parágrafo único, XIII, da Lei nº 9.784/1999²³.

120. Somente após o julgamento do Processo RJ 2004/5494, em 16.12.2004, depois, portanto, da celebração dos dois contratos, é que o entendimento foi alterado para estabelecer que o impedimento imposto ao administrador pelo citado art. 156 é de caráter pessoal e formal, não podendo a Autarquia, segundo as defesas, aplicar entendimento atual para alcançar situações ocorridas anteriormente ao novo entendimento, sob pena de afronta à segurança jurídica.

121. No tocante à contratação da SG Gestão, as defesas de Paulo Sérgio Tourinho e Silvano Gianni afirmaram que as atividades prestadas pela empresa de consultoria eram o *"assessoramento na implantação de métodos de gestão estratégica para facilitar a administração e a defesa de seus interesses junto a sociedades em que tem participação acionária"*. Além disso, tais serviços exigiram de Silvano Gianni no mínimo quarenta horas de trabalho semanal, em condições muito mais intensas do que a dedicação usual de um conselheiro de administração. Alegam que não haveria óbice a que o conselheiro preste serviços à companhia, desde que por prazo determinado e não configure ato de representação ou conflito de funções.

122. Desse modo, as despesas em favor da SG Gestão não tinham qualquer relação com pagamentos efetuados a Silvano Gianni na qualidade de membro do conselho de administração da Aliança Participações. Eram, em verdade, referentes ao assessoramento da Companhia na gestão estratégica de investimentos relevantes. Apontaram como justificativa para a contratação da empresa o currículo de Silvano Gianni, que já ocupou vários cargos relevantes no governo federal e na iniciativa privada.

123. Acrescentaram ainda que o fato de o trabalho de assessoria ter sido prestado de forma oral e diretamente ao presidente da Companhia justificaria a falta de comprovação de serviços efetivamente efetuados.

124. Com relação à divulgação das transações entre a Companhia e as sociedades JRT, SG e Adrecor, os diretores acusados alegaram que a Deliberação CVM nº 26/1986 (aplicável às demonstrações financeiras dos anos de 2006 e 2007), a Deliberação CVM nº 560/2008, que aprovou o CPC 05 (aplicável aos exercícios de 2008 e 2009), e a Deliberação CVM nº 642/2010, que aprovou o CPC 05 (R1) (aplicável ao exercício de 2010), exigem tão só a divulgação em nota explicativa de transações com partes relacionadas que sejam relevantes.

125. A Deliberação 26 explicitava esta orientação em seus itens 6 e 11²⁴ e as duas últimas ao consignarem que *"o conhecimento das transações, dos saldos existentes, incluindo compromissos, e dos relacionamentos da entidade com partes relacionadas pode afetar as avaliações de suas operações por parte dos usuários das demonstrações contábeis, inclusive as avaliações dos riscos e das oportunidades com os quais a entidade se depara"*²⁵.

126. Além disso, defenderam que não são partes relacionadas entidades simplesmente por possuírem administrador ou membro do pessoal chave da administração em comum ou que exerça atividade significativa na outra entidade.

127. Argumentaram ainda que as remunerações pagas à JRT (R\$24 mil/mês) eram irrisórias quando comparadas ao patrimônio e aos resultados da Companhia nos mesmos períodos, representando, em média, 0,17% da receita da Companhia. Desse modo, a ausência de informações nas notas explicativas não teria comprometido a avaliação das operações da Companhia por parte dos usuários das demonstrações contábeis.

128. O mesmo raciocínio valeria para as quantias pagas pelas consultorias da SG Gestão (R\$ 27,5 mil), *"absolutamente compatível com os valores do mercado"* e representando, em média, 0,20% da receita da Companhia.

129. Por sua vez, a divulgação da compra de apartamentos em Salvador em nota explicativa das demonstrações financeiras do exercício de 2006 seria dispensável, nos termos da Deliberação CVM nº 26/1986, em razão do baixo valor envolvido e da ausência de impacto nas atividades operacionais e nas políticas de investimento, uma vez que representava somente 4.39% da receita da Companhia no período.

130. No que diz respeito à divulgação das transações com a Adrecor, relacionadas aos serviços de administração de imóveis nos exercícios de 2008 a 2010, alegaram novamente que os valores seriam irrelevantes, visto que o montante pago seria equivalente, na média do período, à 0,11% da receita da Companhia. Relembrou que o contrato foi devidamente mencionado no formulário de referência, cumprindo o dever de divulgação e evitando prejuízos aos acionistas.

131. Além disso, as demonstrações financeiras questionadas, relativas aos exercícios de 2006 a 2010, foram aprovadas nas respectivas AGOs, havendo, portanto, a exoneração da responsabilidade dos administradores, salvo erro, dolo, fraude ou simulação, de acordo com o art. 134, §3º, da Lei nº 6.404/1976. Some-se a isso o fato de as demonstrações em questão contarem com parecer favorável do auditor independente.

132. Quanto ao conteúdo do formulário de referência de 2010, Paulo Sérgio Tourinho alegou preliminarmente não poder ser responsabilizado, devido ao fato de que apenas o DRI Antonio Tavares foi responsável pela elaboração do documento, não tendo ele tido qualquer participação ou ciência de seu conteúdo antes da publicação pelo Sistema IPE.

133. Ele alegou, porém, não ter havido qualquer infração na omissão, no formulário de referência de 2010, das transações envolvendo a Companhia e a JRT, SG Gestão e Adrecor nos exercícios sociais de 2009 e 2010, pois as operações não eram passíveis de serem divulgadas naquele documento (i) por serem materialmente irrelevantes e (ii) pelos mesmos motivos que a Companhia entendeu por bem não destacá-las nas demonstrações financeiras.

134. Ademais, foram divulgadas nas demonstrações financeiras informações sobre o contrato firmado com a Adrecor.

135. No tocante à questão da divulgação, nos formulários de referência, de quotas que detinha na Adrecor, Paulo Sérgio Tourinho e Antonio Tavares alegaram que o item 15.1.h do anexo 24 da Instrução CVM nº 480/2009 não é aplicável ao caso concreto. A Adrecor, não é acionista controladora da Companhia, detendo apenas 0,064% de suas ações ordinárias, o que tornaria impossível que ela impusesse sozinha a sua orientação nas votações da Companhia, da qual era, na verdade, acionista minoritária, com direito a voto independente do controlador.

136. Assim, o fato de um dos acionistas da Companhia integrar o quadro societário de uma sociedade como a Adrecor não significaria que tal sociedade integre o bloco de controle da primeira, pois somente aquele com capacidade para, independentemente de qualquer grupo acionário, impor a sua posição dentro de uma companhia pode ser considerado controlador.

137. Defenderam, dessa forma, o papel da Adrecor como investidora, pois possuía 60,47% das ações preferenciais da Companhia, em contraste com os já citados 0,064% de ações ordinárias.

V.3. Assembleia geral ordinária realizada em 10.6.2011

V.3.1. Não entrega de lista de endereços de acionistas

138. O diretor com relações com investidores, Antonio Tavares, foi acusado de infração ao art. 30 da Instrução CVM nº 481/2009, por não atender em até três dias úteis o pedido de fornecimento de relação de endereços de acionistas, formulado em 20.04.2011. Em sua defesa, alegou que a reclamação feita quanto a isso na CVM, por acionistas minoritários Reclamantes, teve como finalidade tumultuar a administração da Companhia.

139. Aduziu que a solicitação da lista de endereços foi entregue na sede da Companhia na tarde do dia 20.4.2011 (véspera dos feriados nacionais de

Tiradentes e Paixão de Cristo), tendo o acusado somente tomado ciência da carta no dia 25.4.2011, e requerido de pronto a mencionada lista de endereços ao Itaú, instituição escrituradora, e que somente foi possível disponibilizar a lista no dia 6.5.2011.

140. Argumentou que, apesar de ter demorado 10 dias úteis para disponibilizar a lista, tomou todas as providências cabíveis para apresentar a lista no menor prazo possível.

141. Ainda a propósito, destacou que a AGO foi realizada apenas em 10.6.2011, mais de um mês após a data da disponibilização da lista de endereço aos solicitantes, não podendo, segundo defende, se vislumbrar qualquer prejuízo aos acionistas solicitantes.

V.3.2. Eleição em separado para o conselho fiscal

142. Com relação à eleição em separado de membro do conselho fiscal da Companhia, Paulo Sérgio Tourinho alegou inicialmente que, por não ter participado da referida eleição, não poderia figurar no polo passivo da acusação formulada pela SEP, nem poderia responder por atos praticados pela Fundação, conforme, ademais, foi defendido pela PFE, baseado no precedente PAS CVM nº 07/05.

143. Ressaltou, também, que a SEP não provou que ele teria orientado a Fundação a participar da votação em separado. Em sentido diverso, as provas dos autos demonstrariam que a entidade foi representada na AGO na qual se deu a eleição por procuradores devidamente nomeados por seu conselho de curadores.

144. Paulo Sérgio Tourinho alegou, ademais, que a Fundação votou naquela Assembleia amparada em decisão judicial, proferida em sede de agravo de instrumento, que cassou liminar obtida por acionistas da Companhia, que determinava que a entidade e outros acionistas não atuassem como minoritários na eleição em separado de conselheiros de administração e fiscal.

145. Na medida em que, em 8.6.2011, foram concedidos efeitos suspensivos aos agravos de instrumento interpostos contra a referida liminar, suspendendo a eficácia da decisão de primeiro grau (fls. 2399-2406), na AGO realizada dois dias depois, em 10.6.2011, a Fundação, segundo entende Paulo Sérgio Tourinho, estaria autorizada a utilizar sua prerrogativa de participar da eleição em separado, pois estava *"devidamente amparada por decisão judicial."* Acrescentou que, em 19.10.2011, foi dado provimento aos agravos, garantindo à entidade *"o exercício de voto concernente à sua posição no quadro societário"* (fls. 2370-2379).

146. Sendo assim, a participação da Fundação na votação em separado constituiria exercício legítimo de direito, de modo que não caberia à CVM contrariar aquela decisão judicial ou considerar ilícita a conduta da entidade ou do acusado.

147. Para reforçar a sua argumentação, a defesa apontou o PAS CVM RJ nº 2005/33, julgado em 5.2010.2005, em que o Diretor Relator Marcelo Trindade afirmou, em breve síntese, que *"a CVM não pode desrespeitar decisões judiciais, considerando abusivo o exercício de um direito por elas reconhecido"*.

148. A defesa trouxe parecer jurídico, datado do dia anterior à assembleia em houve a eleição para o conselho fiscal da Aliança Participações, que defende que o conselho curador da Fundação Maria Emília é formado pelos conselheiros de administração da Aliança Seguros por disposição de última vontade de seu instituidor e não por indicação do controlador da Companhia, como entendeu a Acusação. Desta feita, a Fundação seria independente da Companhia e de seu controlador.

149. Acrescentou, no mesmo sentido, que as deliberações da Fundação Maria Emília não são tomadas pelo controlador, mas por decisões do conselho de curadores, tomadas de forma colegiada, por maioria absoluta ou, em alguns casos, qualificada, não existindo qualquer possibilidade de o controlador se valer da entidade para exercer o controle sobre a Companhia. Além disso, os curadores prestam contas à própria entidade, e não ao Acusado, sendo ainda fiscalizados pelo Ministério Público nos termos do art. 66 do Código Civil²⁶. Esta independência daria à Fundação Maria Emília, segundo Paulo Sérgio Tourinho, a condição de acionista minoritária da Companhia.

150. Alegou ainda que a Fundação Maria Emília tem interesse que haja uma gestão adequada e eficiente das sociedades em que tem participação, pois delas recebe dividendos. Nesse sentido, Paulo Sérgio Tourinho citou o precedente PAS CVM nº RJ2001/9686, em que se decidiu que uma fundação de previdência complementar teria todo o interesse em proteger os seus beneficiários e não o acionista controlador de sua patrocinadora. Segundo o Acusado, este precedente teria reconhecido *"a absoluta autonomia e independência do voto de fundação com participação em sociedade anônima, sem vinculação ao controlador, ainda que haja coincidência entre os membros de seu conselho curador e a administração da sociedade."*

VI Da distribuição do processo

151. Em reunião do Colegiado ocorrida em 24.2.2015, fui sorteado como relator deste processo.

VII Das Propostas de termo de Compromisso

152. Em 15.8.2016, os Acusados apresentaram proposta conjunta de termo de compromisso (fls. 2805-2806), que, após manifestação da PFE (fls. 2864-2873), recebeu parecer desfavorável do Comitê de Termo de Compromisso, quanto à sua aceitação, em razão (i) da não propositura de correção das irregularidades ainda passíveis de saneamento; e (ii) da inexistência de proposta no sentido de indenizar prejuízos individualizados (fls. 2878-2898).

153. O Comitê considerou, ainda, que a proposta mostrava-se flagrantemente desproporcional à natureza e pluralidade das acusações imputadas aos proponentes.

154. Apreciada pelo Colegiado 19.3.2013, a proposta foi rejeitada, nos termos do parecer do Comitê de Termo de Compromisso, o que levou os Acusados a oferecer, em 27.8.2013, nova proposta, em que reforçaram argumentos apresentados na proposta inicial e melhoraram as condições oferecidas naquela ocasião (fls. 2947-2965).

155. Após receber novo parecer desfavorável da PFE (fls. 3029-3039), os Acusados apresentaram outra manifestação (fls. 3042-3055), defendendo a inexistência dos óbices apontados pela Procuradoria para a celebração do Termo de Compromisso, tendo a PFE, no entanto, mantido seu entendimento (fls. 3060-3061).

156. Em 22.7.2014, o Comitê de Termo de Compromisso emitiu parecer contrário à aceitação da nova proposta apresentada pelos Acusados (fls. 3081-3106), por entender que o volume financeiro envolvido, o contexto em que se verificaram as infrações imputadas aos Acusados a gravidade das condutas

consideradas ilícitas demandariam um pronunciamento norteador por parte do Colegiado em sede de julgamento.

157. Em reunião realizada em 12.8.2014, o Colegiado acompanhou esse entendimento, rejeitado a proposta (fls. 3112-3113).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2017.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR

¹ Os valores são expressos em milhares de reais.

² "Art. 196. A assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado. § 1º O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a justificação da retenção de lucros proposta, deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de até 5 (cinco) exercícios, salvo no caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento. § 2º O orçamento poderá ser aprovado pela assembleia-geral ordinária que deliberar sobre o balanço do exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a um exercício social."

³ "Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas: (...) V - demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia."

⁴ De acordo com o seu art. 63, a Instrução entrou em vigor em 1º de janeiro de 2010.

⁵ De acordo com artigo 25 da referida Instrução: "Art. 25. O emissor deve entregar as demonstrações financeiras à CVM na data em que forem colocadas à disposição do público. § 1º As demonstrações financeiras devem ser acompanhadas de: (...) IV - proposta de orçamento de capital preparada pela administração, se houver;"

⁶ "Art. 6º O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia (arts. 13, 16 e 17)."

⁷ O estatuto da Companhia não reserva a um diretor específico a atribuição de elaborar as demonstrações financeiras.

⁸ "Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. § 1º São modalidades de exercício abusivo de poder: (...) g) aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por favorecimento pessoal, ou deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de irregularidade. "

⁹ "Art. 1º São modalidades de exercício abusivo do poder de controle de companhia aberta, sem prejuízo de outras previsões legais ou regulamentares, ou de outras condutas assim entendidas pela CVM: (...) XV - a aprovação, por parte do acionista controlador, da constituição de reserva de lucros que não atenda aos pressupostos para essa constituição, assim como a retenção de lucros sem que haja um orçamento que, circunstanciadamente, justifique essa retenção. "

¹⁰ "Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: (...) § 3º As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembleia-geral".

¹¹ Entre outros, PAS CVM RJ-2004-5494, julgado em 14.12.2004, e PAS CVM RJ-2007-3453, julgado em 2.2010.2007.

¹² "Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. (...) § 3º As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela registrados."

¹³ "Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro."

¹⁴ "Item 16.2. Com exceção das operações realizadas entre emissor e sociedades em que este detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social, informar, em relação às transações com partes relacionadas que, segundo as normas contábeis, devam ser divulgadas nas demonstrações financeiras individuais ou consolidadas do emissor e que tenham sido celebradas no último exercício social ou estejam em vigor no exercício social corrente: (...)."

"Item 16.3. Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionados no item 16.2 acima ocorridas no último exercício social: (a) identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses; e (b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento compensatório adequado."

¹⁵ "Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários."

¹⁶ "Item 1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário: 1.1. Declarações individuais do Presidente e do Diretor de Relações com Investidores devidamente assinadas, atestando que: a. reviram o formulário de referência; b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos artigos 14 a 19; e c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos."

¹⁷ "§ 4º Na constituição do conselho fiscal serão observadas as seguintes normas: a) os titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, terão direito de eleger, em votação em separado, 1 (um) membro e respectivo suplente; igual direito terão os acionistas minoritários, desde que representem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais das ações com direito a voto;"

¹⁸ "Art. 1º São modalidades de exercício abusivo do poder de controle de companhia aberta, sem prejuízo de outras previsões legais ou regulamentares, ou de outras condutas assim entendidas pela CVM: I - a denegação, sob qualquer forma, do direito de voto atribuído, com exclusividade, por lei, pelo estatuto ou por edital de privatização, aos titulares de ações preferenciais ou aos acionistas minoritários, por parte de acionista controlador que detenha ações da mesma espécie e classe das votantes;"

¹⁹ PARECER/Nº26/2012/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 18.4.2012 (fls. 2505-2546).

²⁰ "Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso."

²¹ MEMO/CVM/SEP/GEA-3/Nº107/12, de 30.4.2012 (fls. 2597-2599).

²² "Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência."

²³ Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...) XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

²⁴ 6. Maior ou menor destaque na divulgação das transações deverá ser dada, considerando os seguintes fatos: (...) se as transações por si ou por seus efeitos afetam ou possam vir a afetar, de forma significativa, a situação financeira e/ou os resultados e sua correspondente demonstração, das empresas intervenientes na operação.

11. Por fim, deve-se ressaltar que o conceito de apresentação adequada das demonstrações financeiras pressupõe um fator importante no processo de tomada de decisão quanto à divulgação ou não das transações com partes relacionadas, que é a relevância dos mesmos. Deve-se medir convenientemente a relevância de quaisquer discrepâncias ou variações em relação às práticas aceitas decorrentes daquelas transações, antes de se decidir pela sua divulgação.

²⁵ Deliberação CVM nº 642/2010, item 8. A redação da anterior Deliberação CVM nº 560/2008, item 11, tem igual sentido.

²⁶ "Art. 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas."

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ-2012-3110

Acusados: Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho
José Maria Souza Teixeira Costa
Silvano Gianni
Antônio Tavares da Câmara
José Alfredo Cruz Guimarães

Assunto: Apurar a responsabilidade de acionista controlador e administradores da Companhia de Participações Aliança da Bahia por supostas infrações relacionadas à destinação de recursos, a transações com partes relacionadas e à realização de assembleia geral ordinária.

Relator: Diretor Pablo Renteria

VOTO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas - SEP para apurar a responsabilidade dos administradores da Companhia de Participações Aliança da Bahia ("Aliança Participações" ou "Companhia") Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho ("Paulo Sérgio Tourinho"), José Maria Souza Teixeira Costa ("José Maria Costa"), Silvano Gianni, Antônio Tavares da Câmara ("Antônio Tavares") e José Alfredo Cruz Guimarães ("José Alfredo Guimarães" e, em conjunto com os anteriores, "Acusados"), por supostas infrações a dispositivos regulamentares e da Lei nº 6.404/1976. Neste processo também é apurada a responsabilidade de Paulo Sérgio Tourinho por supostas infrações praticadas na qualidade de controlador da Companhia.

2. Os fatos controvertidos neste processo podem ser organizados em três grupos. O primeiro envolve a destinação dos resultados da Companhia, relativos aos exercícios de 2006 a 2010. O segundo trata de transações realizadas com partes relacionadas e o terceiro diz respeito à assembleia geral ordinária da Aliança Participações realizada em 10.6.2011.

3. Apreciarei o Termo de Acusação seguindo essa ordem.

I. Destinação de resultados

I.1. Exercícios de 2006, 2007 e 2008

4. A primeira imputação a ser examinada é a suposta violação pelo diretor de relações com investidores Antônio Tavares do disposto no art. 133, V, da Lei nº 6.404/1976¹, combinado com o art. 6º da Instrução CVM nº 202/1993², em razão de não ter divulgado, por meio do sistema de recepção de informações periódicas de companhias abertas da CVM ("Sistema IPE", posteriormente substituído pelo "Empresas.Net"), os orçamentos de capital que embasaram a constituição de reservas de lucros em relação aos resultados dos exercícios sociais de 2006, 2007 e 2008.

5. A acusação, contudo, é improcedente, uma vez que, à época dos fatos, o envio do orçamento de capital por meio do referido sistema não era exigido pela legislação vigente. O aludido art. 133, V, da Lei nº 6.404/1976 limita-se a exigir que os documentos pertinentes à ordem do dia da assembleia sejam disponibilizados aos acionistas, sendo suficiente para tanto que estejam disponíveis na sede da companhia. Por sua vez, a Instrução CVM nº 202/1993, que disciplinava então os deveres de informação decorrentes do registro do emissor junto à CVM, não determinava o envio do orçamento de capital por meio do sistema IPE.

6. É bem verdade que o Ofício-Circular/CVM/SEP/nº 001/2007³, expedido em 20.3.2007, estabelecia que o referido documento deveria ser divulgado por meio do sistema IPE. No entanto, como se sabe, o Ofício-Circular, elaborado pela Superintendência da CVM, não é meio hábil à imposição de obrigação ao administrado, prestando-se, tão só, a orientar este último quanto ao correto cumprimento da legislação vigente.

7. Nessa direção, o preâmbulo do aludido Ofício-Circular esclarece que “[o]s *Ofícios Circulares emitidos pela Superintendência de Relações com Empresas (SEP) têm como objetivo principal **orientar** as companhias abertas sobre aspectos procedimentais que devem ser observados quando do encaminhamento das informações periódicas e eventuais, dentre outros assuntos*” (grifou-se).

8. O caráter não vinculante dos Ofícios-Circulares já foi, inclusive, objeto de manifestação deste Colegiado⁴:

“(…) a referência ao Ofício/Circular/CVM/SEP/Nº0001/2008 pela acusação é meramente ilustrativa uma vez que tal documento não é fonte para as imputações, não inovando em relação ao disposto nos normativos editados pelo Colegiado da CVM. Aliás, a Deliberação CVM nº 1/78 aponta os seguintes atos normativos através dos quais a CVM regulamentará as matérias de sua competência: Instrução, Deliberação, Parecer de Orientação, Parecer, Nota Explicativa, Portaria e Ato Declaratório.”

9. Do mesmo modo, o fato de outras companhias seguirem o procedimento recomendado pelo Ofício-Circular/CVM/SEP/nº 001/2007 não tem por efeito tornar tal conduta obrigatória. Indica apenas que estas companhias adotavam melhores práticas de transparência do que a Aliança Participações.

1.2. Exercício de 2009

10. Na assembleia geral ordinária realizada em 2010, referente ao exercício social encerrado em 31.12.2009 (fls. 2012-2020), a administração da Companhia propôs aos acionistas, “*para reforço patrimonial, visando o atendimento de objetivos sociais*” (fl. 2.039), a constituição de Reserva de Lucros no montante de R\$2.232 mil.

11. O orçamento de capital referente à proposta de retenção de lucros, às fls. 2049-2050, além de consignar que a Companhia, para viabilizar o cumprimento de seu objeto social de participação em outras sociedades, mantinha aplicações financeiras no mercado aberto e em títulos de renda variável, justificou a retenção pelo prazo de um ano, alegando as “*constantes oscilações do mercado financeiro*” (fls. 2.049-2.050).

12. Para atender ao disposto no § 1º do art. 196 da Lei nº 6.404/1976, o orçamento trouxe tabela intitulada “Proposta de orçamento de capital para 2010”, que reproduzo abaixo:

1 – Fontes de recursos

Recursos próprios – Retenção de lucros apurados no exercício de 2.009	R\$ 2.232 mil
Total	R\$ 2.232 mil

2 – Aplicações de recursos

Recursos decorrentes de lucro apurado no exercício de 2.009	R\$ 2.232 mil
Total	R\$ 2.232 mil

13. De acordo com a SEP, tal orçamento de capital não forneceu os elementos mínimos indispensáveis para os acionistas avaliarem a justificativa da proposta de retenção de lucros, em infração ao disposto no art. 192⁵, combinado com o art. 196 da Lei nº 6.404/1976.

14. Como se sabe, aludido art. 196 autoriza a retenção, pela companhia, de parcela do lucro remanescente da formação das reservas legais e estatutárias e do pagamento de dividendo obrigatório. Tal retenção, denominada na prática contábil, de *"reserva de expansão"*⁶, tem por finalidade precípua a alocação de recursos *"para novos empreendimentos da companhia, da ampliação ou modernização dos existentes"*⁷.

15. A retenção deve ser submetida ao crivo da assembleia de acionistas mediante a apresentação de orçamento de capital previamente aprovado pelos órgãos de administração da companhia. Além da justificativa para a retenção, o orçamento deve compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, bem como o prazo de duração (art. 196, § 1º). A propósito, colhe-se na doutrina que *"[o] orçamento deve apresentar fundamentação técnica e econômico-financeira para demonstrar inequivocamente que os recursos correspondentes à parcela de lucro retida serão, de fato, aplicados em projeto a ser desenvolvido pela companhia"*⁸.

16. Desta feita, nos termos do art. 196 da Lei nº 6.404/1976, o orçamento de capital desempenha a importante função de municiar os acionistas com informações completas, suficientes e precisas para o exercício esclarecido do direito de voto na deliberação acerca da proposta de retenção de lucros.

17. A meu ver, contudo, o orçamento de capital, ora em apreço, não atendeu ao comando legal, uma vez que continha justificativa lacônica, que se referia, de modo genérico, às *"constantes oscilações do mercado financeiro"*.

18. Vale, a propósito, ressaltar que, ao tempo da AGO, a Companhia já mantinha R\$122.523 mil em aplicações no mercado aberto e R\$226.648 mil em títulos de renda variável. Tendo em vista o vulto desses valores, o orçamento de capital deveria ter, ao menos, demonstrado aos acionistas a necessidade de reter, adicionalmente, R\$2.232 mil para a realização de aplicações financeiras. Deveria, ademais, ter exposto as premissas utilizadas no cálculo desse montante.

19. No entanto, como nada disso foi feito, concluo que o orçamento de capital foi elaborado contrariamente ao prescrito no art. 196 da Lei nº 6.404/1976. Por essa infração, devem responder os integrantes dos "órgãos de administração", isto é, os diretores e conselheiros de administração a quem cabia elaborar e aprovar o orçamento, nos termos do **caput** do já referido dispositivo legal.

20. É improcedente o argumento da defesa de que, nos termos do art. 134, §3º, da Lei nº 6.404/1976⁹, os administradores não poderiam ser responsabilizados, já que suas contas, relativas ao exercício de 2009, foram aprovadas na AGO. Isto porque a aprovação das contas importa quitação da companhia em favor do administrador, sendo, todavia, inoperante em relação à sua responsabilidade administrativa perante o órgão regulador.

21. Também é irrelevante para a caracterização da infração ao disposto no art. 196 da Lei nº 6.404/1976, que tenha sido aprovada, na AGO, a distribuição de dividendos em valor superior ao dobro do dividendo mínimo obrigatório.

22. Também não é correta a afirmação dos acusados de que a constituição teria sido aprovada por unanimidade dos acionistas presentes à assembleia. Com efeito, as provas dos autos demonstram que a aprovação foi por maioria com a apresentação de voto divergente por parte de acionistas minoritários (fls. 803-805).

23. De outra parte, concordo com a defesa de que não se mostra correto, do ponto de vista jurídico, responsabilizar Paulo Sérgio Tourinho na dupla qualidade de diretor e membro do conselho de administração. Com efeito, nessa hipótese, incide a vedação ao *bis in idem*, uma vez que se confundem tanto os fatos como os fundamentos normativos de ambas as acusações.

24. No entanto, discordo da defesa quanto à alegação de que Paulo Sérgio Tourinho não poderia ser responsabilizado, cumulativamente à sua qualidade de administrador, na condição de acionista controlador, ao ter aprovado, na AGO, a retenção de lucros com base em orçamento de capital inepto. Afinal, os fatos que embasam essa última acusação são diversos daqueles que fundamentam a imputação formulada em face dos administradores. Em relação ao controlador, não se está a discutir a formulação da proposta de retenção de lucros, mas a sua aprovação em assembleia. Além disso, os dispositivos violados são diversos, uma vez que se relacionam à regularidade do exercício do poder de controle. Em definitivo, não vislumbro, nessa situação, o *bis in idem*.

25. Sendo assim, na medida em que votou a favor da constituição da reserva de lucros, na AGO realizada em 29.4.2010, sem que houvesse orçamento de capital apto a justificar, legalmente, a proposta de retenção, Paulo Sérgio Tourinho incorreu na modalidade de exercício abusivo do poder de controle prevista no art. 1º, XV, da Instrução CVM nº 323/2000, que considera ilegítima *"a aprovação, por parte do acionista controlador, da constituição de reserva de lucros que não atenda aos pressupostos para essa constituição, assim como a retenção de lucros sem que haja um orçamento que, circunstanciadamente, justifique essa retenção."*

26. Quanto à alegada infração ao disposto no art. 117, §1º, g, da Lei nº 6.404/1976¹⁰, concordo com a defesa de que tal preceito legal não tem pertinência no caso ora em exame, uma vez que a inobservância dos requisitos legais na constituição de reserva de lucros não se confunde com a aprovação de *"contas irregulares de administradores, por favorecimento pessoal."*

27. Por fim, gostaria de ressaltar que a acusação não tratou da licitude do fim declarado da reserva de lucros, tendo cuidado, apenas, da regularidade das informações prestadas no orçamento de capital. A meu ver, a decisão da SEP foi acertada, uma vez que o texto do art. 196 não deixa claro *prima facie* quais as finalidades que justificariam a retenção de parcela de lucros da companhia. A questão, com efeito, pode suscitar dúvidas, inclusive quanto à regularidade da reserva constituída para a formação de um "colchão de liquidez", como observado no caso ora em apreço.

28. A meu ver, cumpre à CVM pronunciar-se sobre esse tema no momento oportuno, de modo a cumprir o seu importante papel de orientação aos participantes do mercado.

1.3 Exercício de 2010

29. No tocante à assembleia geral ordinária de 2011, a SEP identificou uma incongruência entre a proposta de destinação do resultado apurado no exercício anterior, que indicava um montante de R\$19.685 mil a ser destinado conforme deliberação dos acionistas, e as demonstrações financeiras, que, a seu turno, registravam o mesmo montante na conta de Reserva de Lucros.

30. Desse modo não foi observado o disposto no art. 176, § 3º, da Lei nº 6.404/1976, segundo o qual *"as demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembleia-geral"*. Com efeito, se a proposta era distribuir o montante de R\$19.685 mil, as demonstrações financeiras deveriam ter refletido isso.

31. A esse respeito, os administradores reconheceram que, por um lapso, ocorreu o equívoco nas demonstrações financeiras, mas que não houve má-fé ou intenção de prejudicar os acionistas. Ressaltaram, nesse ponto, que as demonstrações foram auditadas sem ressalva.

32. Acrescentaram que tão logo houve conhecimento do fato foi divulgado, pelo Sistema IPE, Comunicado ao Mercado, por meio do qual o controlador esclareceu que não haveria retenção de lucros e que seria distribuída a parcela em discussão, como de fato o foi, na AGO realizada em 10.6.2011. Assim, não teria havido prejuízo aos acionistas e ao mercado, mostrando-se desproporcional a imposição de qualquer penalidade.

33. Tais argumentos, contudo, não afastam a ocorrência de infração ao disposto no art. 176, §3º, da Lei nº 6.404/1976. Nada obstante, serão considerados na dosimetria das penalidades a serem aplicadas aos diretores Paulo Sérgio Tourinho, José Alfredo Guimarães e Antonio Tavares, a quem competia a elaboração das demonstrações financeiras.

II. Transação com partes Relacionadas

34. Passo agora a apreciar as acusações relacionadas a transações feitas pela Companhia com partes relacionadas.

II.1. JRT Assessoria Empresarial Ltda. ("JRT")

35. A JRT Assessoria Empresarial Ltda. ("JRT") é sociedade limitada criada em 25.2.2004, cujo sócio-gerente e principal cotista, com 95% das cotas, era J. R. A. T., filho do acusado Paulo Sérgio Tourinho.

36. A JRT firmou contrato com a Companhia em 31.3.2004, tendo sido esta última representada, no ato, por Paulo Sérgio Tourinho e por José Alfredo Guimarães (fls. 1949-1951). O objeto do contrato consistia no assessoramento da Companhia e de sociedades do mesmo grupo quanto a (i) investimentos no mercado; (ii) representação em reuniões do conselho de administração ou fiscais; e (iii) seleção e entrevista de executivos, visando a sua contratação.

37. O relacionamento entre a Aliança Participações e a JRT se estendeu de 31.3.2004 a 2.7.2011, ao custo de cerca de R\$20 mil mensais. No curso da instrução deste processo sancionador, apesar de instadas pela SEP, nenhuma das partes apresentou qualquer documentação sobre os serviços que teriam sido prestados, alegando que eles foram eminentemente verbais, reportados diretamente ao Diretor Presidente da Companhia, Paulo Sérgio Tourinho, conforme previsto na Cláusula Quinta do contrato (fl. 1.950)¹¹.

II.1.1. Conflito de interesses

38. De acordo com a SEP, Paulo Sérgio Tourinho teria incorrido em conflito de interesses, infringindo o disposto no art. 156 da Lei nº 6.404/1976, ao representar a Companhia na contratação da JRT, sociedade em que seu filho era o principal cotista.

39. Em sua defesa, o acusado alegou, em síntese, que, ao tempo dos fatos, a CVM adotava o entendimento de que o conflito de interesses somente restaria caracterizado quando demonstrado o sacrifício do interesse social perante o interesse do administrador, o que não teria ocorrido no presente caso, vez que a transação teria sido feita em condições de mercado. Ainda nesse sentido, argumentou que o seu filho possuía qualificação técnica e vasta experiência profissional no setor hospitalar, que justificariam a sua contratação.

40. O argumento, contudo, está equivocado, pois que, em março de 2004, já prevalecia nesta Autarquia o entendimento de que o art. 156 impede o administrador de atuar na operação na qual tenha interesse oposto ou paralelo ao interesse social, capaz de colocar em xeque a sua independência para negociar ou apreciar os termos da operação em nome da companhia. Vale dizer que, independentemente do exame do mérito da operação, tal administrador deve abster-se de intervir na condução da operação.

41. Tal interpretação foi acolhida pelo Colegiado da CVM no julgamento do PAS CVM nº 32/2000, ocorrido em 10.2010.2000, tendo sido consignado, na oportunidade, que *"[n]ão se exige, a meu ver, para a violação da regra do art. 156 da Lei das S.A., ao menos no campo da responsabilidade administrativa, que a companhia experimente um prejuízo, sendo suficiente que a independência e o distanciamento do administrador estejam afetados (...)".*¹²

42. Na mesma direção, no julgamento do PAS CVM nº 04/1999, realizado em 17.4.2002¹³, o Colegiado concluiu que o administrador tinha infringido o disposto no art. 156 da Lei nº 6.404/1976 ao ter participado, no conselho, da aprovação de operação na qual tinha interesse próprio.

43. No caso ora em apreço, é flagrante o conflito de interesses no qual incorreu Paulo Sérgio Tourinho ao contratar a JRT em nome da Companhia, uma vez que o seu filho era o principal sócio daquela sociedade. O acusado, portanto, tinha um interesse particular e familiar, que, nos termos do referido art. 156, o impedia de intervir na operação.

44. A propósito, este Colegiado já teve a oportunidade de esclarecer que o conflito de interesses *"ocorre, por exemplo, quando há uma transação/operação social sendo negociada com a companhia na qual o administrador: (...) sabia que uma parte relacionada dele (p.ex. parente próximo ou sociedade na qual ele tem interesse) era parte do contrato/operação e tinha um interesse"*¹⁴.

45. A meu ver, o conflito se torna ainda mais evidente ao se ter em vista que o filho se reportava direta e exclusivamente ao seu pai, que, à época, ocupava os cargos de presidente do conselho de administrador e diretor-presidente da Companhia. Como se não bastasse, as partes envolvidas não conseguiriam comprovar os serviços prestados. Argumentaram, nesse tocante, que a assessoria foi realizada de forma verbal.

46. A assertiva, contudo, deve ser recebida com reservas, pois não me parece verossímil que ao longo de sete anos – de 2004 a 2011 – a JRT não tenha produzido um documento qualquer. Ademais, se verdadeira, a alegação revelaria um grau de informalidade na condução dos negócios sociais incompatível com a seriedade que se espera do administrador de companhia aberta, especialmente na contratação de familiares para lhe prestar serviços de assessoria. Com efeito, nessas operações, dado o risco significativo de abuso em prejuízo do interesse social, compete ao administrador tomar cuidados redobrados para assegurar a comutatividade das condições contratuais e, sob essa perspectiva, uma primeira providência que convém adotar é assegurar que os serviços prestados sejam comprováveis.

47. De todo modo, ainda que a contratação do filho se justificasse à luz do interesse social, não poderia o seu pai, valendo-se do cargo de diretor-presidente, intervir pessoalmente na celebração do negócio. Desse modo, entendo que Paulo Sérgio Tourinho deve ser responsabilizado pela violação ao art. 156 da Lei nº 6.404/1976.

II.1.2. Divulgação das informações

II.1.2(a) Nas notas explicativas de 2006 a 2010

48. A SEP também apurou que as demonstrações financeiras da Aliança Participações, do exercício social de 2006 em diante, não trouxeram, em suas notas explicativas sobre transações com partes relacionadas, nenhuma menção sobre as transações entre a Companhia e a JRT.

49. Assim, acusou os diretores Paulo Sérgio Tourinho, José Alfredo Guimarães e Antonio Tavares, aos quais competia a elaboração das demonstrações financeiras da Companhia, de violarem o §3º do art. 177 da Lei nº 6.404/1976¹⁵, combinado com as seguintes normas que exigiriam a referida divulgação:

- i) Deliberação CVM nº 26/1986, para os exercícios de 2006 e 2007;
- ii) Deliberação CVM nº 560/2008, que aprovou o CPC 05, para os exercícios de 2008 e 2009; e
- iii) Deliberação CVM nº 642/2010, que aprovou o CPC 05(R1), para o exercício de 2010.

50. Em suas defesas, os Acusados alegaram, basicamente, que as normas acima condicionavam a divulgação das transações à sua relevância e que, no tocante à JRT, elas representaram, em média, 0,17% da receita da Companhia, não influenciando a avaliação de suas operações por parte dos usuários das demonstrações contábeis.

51. Entendo, porém, que esses argumentos não devem prosperar. Primeiramente, observo que a Deliberação CVM nº 26/1986 e os CPCs 05 e 05 (R1) consideram como transação de uma entidade com uma parte relacionada aquelas feitas *"com membros da família, até o terceiro grau"*, de administrador da entidade, na redação da primeira norma, ou se for *"membro próximo da família"* de administrador ou do controlador, conforme expõem as outras duas.

52. Além disso, a Deliberação CVM nº 26/1986 coloca em seu item 6, ao lado do critério da relevância, para a necessidade de divulgação, outro parâmetro, que

seria a avaliação *"se a transação foi efetuada em condições semelhantes às que seriam aplicadas entre partes não relacionadas (quanto a preços, prazos, encargos, qualidade etc.) que contratassem com base em sua livre vontade e em seu melhor interesse."*

53. Quanto a isso, o fato de não haver documentação sobre os serviços prestados pela JRT, tornavam, no meu sentir, obrigatória a divulgação da existência desse relacionamento e das transações efetuadas, pois não era possível avaliar se o valor pago era comutativo, em razão da ausência de informação sobre a extensão e profundidade dos serviços prestados, que pudesse servir de base de comparação com os prestados no mercado.

54. Por seu turno, o CPC 05 e o CPC 05 (R1), com ligeira diferença de redação, são explícitos ao dizer que *"[o]s resultados e a posição financeira da entidade podem ser afetados por um relacionamento com partes relacionadas mesmo que não ocorram transações com essas partes relacionadas. A mera existência do relacionamento pode ser suficiente para afetar as transações da entidade com outras partes."*

55. E acrescentam que *"[s]e tiver havido transações entre partes relacionadas, a entidade deve divulgar a natureza do relacionamento com as partes relacionadas, assim como informações sobre as transações e saldos existentes necessárias para a compreensão do potencial efeito desse relacionamento nas demonstrações contábeis"*.

56. Também enfraquece a defesa dos Acusados o fato de as notas explicativas às demonstrações financeiras dos exercícios de 2007, 2008 e 2009 apresentarem informações sobre transações entre partes relacionadas, cujos saldos eram da mesma magnitude ou inferiores aos da relação contratual mantida com a JRT naqueles anos. Com efeito, tais demonstrações divulgaram as assunções de obrigações de uma controlada nos valores de respectivamente, de R\$313 mil, R\$120 mil e R\$18 mil¹⁶, mas não fizeram menção às despesas de R\$281 mil, R\$271 mil e R\$323 mil, incorridas em favor da JRT nos mesmos períodos (fl. 1.976).

57. Assiste, portanto, razão à Acusação, quando afirma que a existência do contrato da Aliança Participações com a JRT e os valores pagos a esta última deveriam ter sido divulgados nas notas explicativas da Companhia, nos exercícios de 2006 a 2010.

58. Voto, dessa forma, pela condenação dos diretores Paulo Sérgio Tourinho, José Alfredo Guimarães e Antonio Tavares, por infração ao §3º do art. 177 da Lei nº 6.404/1976, combinado com as Deliberações CVM nº 26/1986, 560/2008 e 642/2010, por não divulgarem as transações com a JRT, nas demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios encerrados em 31.12.2006 a 31.12.2010.

II.1.2(b) No formulário de referência de 2010

59. O Termo de Acusação também apontou que o formulário de referência divulgado em 2010, o primeiro após o advento da Instrução CVM nº 480/2009, omitiu as informações sobre as transações com a JRT.

60. Em função disso, nos termos do item 1.1 do anexo 24 da Instrução CVM nº 480/2009 daquele normativo, Paulo Sérgio Tourinho, diretor presidente, e Antonio Tavares, diretor de relações com investidores, foram acusados de violação ao art. 14 da referida Instrução, que diz que *"o emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro"*,

combinado com os itens 16.2 e 16.3 do anexo 24, que exigem a divulgação de transações com partes relacionadas.

61. Paulo Sérgio Tourinho alegou, preliminarmente, que apenas o diretor de relação com investidores teria sido responsável pela elaboração do formulário de referência apresentado pela Companhia em 2010, reportando-se, para isso, ao item 1.1 do documento enviado ao Sistema IPE, que trouxe apenas Antônio Tavares como responsável por seu conteúdo.

62. Entendo, porém, não assistir razão ao Acusado. O item 1 do anexo 24 da Instrução CVM nº 480/2009, intitula-se "**Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário**", e o subsequente subitem 1.1 explicita quem seriam, na Companhia, essas pessoas, a saber, o diretor presidente e o diretor de relação com investidores.

63. O fato de o formulário de referência elaborado em 2010 não ter relacionado o diretor presidente no citado subitem não elide a sua responsabilidade pelo conteúdo do documento e não pode ser usado, por ele, como argumento para se eximir de sua obrigação de atestar que as informações nele contidas atendiam ao disposto na Instrução CVM nº 480/2009.

64. Desse modo, Paulo Sérgio Tourinho deve ser responsabilizado por eventuais deficiências informacionais identificadas no formulário de referência entregue à CVM em 2010, da mesma forma que o acusado Antônio Tavares, contra o qual milita, adicionalmente, o art. 45 da Instrução CVM nº 480/2009, segundo o qual "[o] diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários."

65. Quanto ao mérito, ambos alegaram as mesmas razões apresentadas para não divulgar as transações em notas explicativas, quais sejam, a de que elas eram irrelevantes, sob o ponto de vista financeiro, não tendo influência na avaliação das operações da Companhia por parte dos usuários do formulário.

66. No entanto, como consta expressamente do item 16.2 do formulário de referência, a divulgação nesse documento de transação com partes relacionadas obedece ao critério contábil. Desse modo, senda exigida a sua divulgação nas demonstrações financeiras do emissor, impõe-se, por consequência, a sua descrição no formulário de referência. Entendo, assim, que Paulo Sérgio Tourinho e Antônio Tavares devem ser responsabilizados pela violação ao disposto nos artigos 14 e 24, combinados com os itens 1.1, 16.2 e 16.3 do anexo 24, da Instrução CVM nº 480/2009.

67. No entanto, levarei em conta, na dosimetria da pena, que 2010 foi o primeiro ano de vigência da Instrução CVM nº 480/2009, tendo a CVM, nesse período inicial, adotado postura educativa em relação ao preenchimento do formulário de referência¹⁷.

II.2. SG Gestão Empresarial Ltda. ("SG Gestão")

68. O segundo grupo de acusações tratado nesta seção refere-se ao contrato de prestação de serviços mantido pela Aliança Participações, entre 1.6.2005 e 1.7.2010, com a SG Gestão, cujo principal cotista, com 90% de suas cotas, era Silvano Gianni, membro do conselho de administração da Companhia até meados de 2011 (fls. 1875-1895).

69. O objeto do contrato consistia no assessoramento na gestão de sociedades nas quais a Aliança Participações tinha participação acionária, inclusive na contratação e captação de investimentos. O custo aproximado era de R\$30 mil mensais, tendo resultado no recebimento, pela contratada, durante o período de vigência do contrato, de soma no valor de R\$1.650 mil (fl. 1.976).

II.2.1. Desvio de poder

70. Apesar das intimações formuladas pela SEP, não foi apresentada qualquer comprovação dos serviços prestados, nada obstante o estipulado no contrato, que determinava a elaboração de Relatório de Acompanhamento de Execução, com a descrição circunstanciada dos serviços realizados¹⁸.

71. A alegação do acusado de que o trabalho foi executado de forma verbal não lhe socorre, já que nada impedia que os serviços supostamente prestados dessa forma fossem minuciosamente descritos no Relatório de Acompanhamento de Execução, como determinava o contrato firmado. Ademais, o longo período da relação contratual (de 2005 a 2010) e a alegada dedicação ao trabalho (supostamente quarenta horas mensais) fazem com que a ausência de qualquer documento comprobatório constitua forte indício de que os serviços contratados não foram prestados.

72. No entanto, acho que não é preciso ir tão longe para concluir que houve nesse caso o uso irregular de recursos da Companhia, que pagou ao administrador por serviços que não foram comprovados a despeito da obrigação contratual nesse sentido. Vale a propósito ressaltar que, nos termos do art. 156 da Lei nº 6.404/1976, o administrador só pode contratar com a companhia se observadas condições comutativas e, nesse ponto, uma primeira medida que se impõe consiste, justamente, na comprovação dos serviços prestados, pois de outro modo se mostra inviável assegurar que o preço pago pela companhia é justo, e não exorbitante.

73. Desta feita, tendo Silvano Gianni recebido irregularmente recursos da Companhia por supostos serviços que deixou de comprovar na forma prevista no contrato, entendo configurado o desvio de poder, em infração ao disposto no art. 154 da Lei nº 6.404/1976.

74. Pela mesma infração deve responder também Paulo Sergio Tourinho que, na qualidade de diretor presidente da Companhia, firmou o contrato com a SG Gestão. Como informado pelas defesas (fls. 2.640 e 2.739), Silvano Gianni se reportava direta e exclusivamente a Paulo Sergio Tourinho, que, desse modo, estava em condição de exigir a prestação e a comprovação dos serviços contratados. Em vez disso, o acusado permitiu que o conselheiro continuasse a ser pago ao longo de cinco anos apesar de não cumprir o dever contratual de prestação de contas. Desse modo, compactuou com o uso irregular de recursos da Companhia.

75. Quanto à alegada infração ao disposto no art. 152 da Lei nº 6.404/1976, deixo de apreciar os argumentos da acusação bem como da defesa, uma vez que me parece irrelevante examinar, no presente caso, se os acusados respeitaram o limite de remuneração fixado em assembleia de acionistas. Tal análise, se conduzida, levaria a uma discussão, a meu ver, totalmente estéril acerca da qualificação jurídica de serviços de que não se tem nenhum registro de que foram efetivamente prestados.

76. Desse modo, afasto o alegado descumprimento ao disposto no art. 152.

II.2.2. Divulgação das informações

II.2.2(a) Nas notas explicativas de 2006 a 2010

77. As transações com a SG Gestão também não foram divulgadas nas notas explicativas das demonstrações financeiras da Aliança Participações, relativas aos exercícios de 2006 a 2010. Aquela sociedade, por ser controlada por administrador da Companhia, é reputada parte relacionada de acordo com as normas contábeis, cabendo, assim, a divulgação da relação contratual em nota explicativa.

78. Nesse tocante, os argumentos de defesa são semelhantes aos já examinados acima por ocasião do exame das infrações relativas à contratação da JRT. Consistem, em síntese, na alegação de que a relação mantida com a SG Gestão era desprovida de materialidade, uma vez que a soma desembolsada mensalmente, no valor de R\$ 27,5 mil, representava, em média, 0,20% da receita da Companhia, não tendo, portanto, relevância para a avaliação das operações da empresa.

79. E pelas razões já apresentadas, afastos os argumentos da defesa e reconheço a ocorrência da violação ao §3º do art. 177 da Lei nº 6.404/1976, combinado com as Deliberações CVM nº 26/1986, para os exercícios de 2006 e 2007, 560/2008, que aprovou o CPC 05, para os exercícios de 2008 e 2009, e 642/2010, que aprovou o CPC 05 (R1), para o exercício de 2010. Devem responder pelas infrações os diretores Paulo Sérgio Tourinho, José Alfredo Guimarães e Antonio Tavares, que eram responsáveis, no período examinado, por fazer elaborar as demonstrações financeiras da Companhia de acordo com as normas contábeis então vigentes.

II.2.2(b) No formulário de referência de 2010

80. De outra parte, em razão do disposto no item 16.2 do Anexo 24 da Instrução CVM nº 480, de 2009, as transações com partes relacionadas sujeitas a divulgação nas demonstrações financeiras também devem ser informadas no formulário de referência. Desta feita, a relação mantida com a SG Gestão deveria ter sido mencionada e descrita no formulário de referência da Companhia de 2010.

81. Tal relação deveria ter sido mencionada também no item 13.14 do aludido formulário, que trata do recebimento, pelo administrador, de valores por razão diversa da função que desempenha na companhia, como, por exemplo, comissões oriundas da prestação de serviços de consultoria e assessoria.

82. A esse respeito, Paulo Sérgio Tourinho e Antônio Tavares alegaram que os valores recebidos não tinham relação com o exercício do cargo de conselheiro, mas com a prestação de serviços de assessoria e consultoria à Companhia. No entanto, o argumento é improcedente, pois é precisamente essa a informação que deve ser prestada no referido item da seção 13 do formulário de referência.

83. Desse modo, entendo que ambos devem responder pela infração ao disposto nos artigos 14 e 24, combinados com os itens 1.1, 13.14, 16.2 e 16.3 do anexo 24, da Instrução CVM nº 480/2009.

II.3. Adrecor – Administração, Representações e Corretagens Ltda. ("Adrecor")

84. A Adrecor, que tem 99,99% de seu capital social detido por Paulo Sérgio Tourinho, possui cerca de 30,27% do capital total da Aliança Participações, tendo a área técnica identificado três grupos de transações entre as duas sociedades:

- i) a compra de dois apartamentos pela Adrecor, em 07.2011.2006, pelo montante de R\$1.700 mil (fls. 2325-2327);
- ii) a administração pela Adrecor de imóveis pertencentes à Companhia, que gerou despesas no montante de R\$777 mil entre 2008 e 2010 (fls. 1911-1927, 1975-1977); e
- iii) contrato de mútuo, com prazo indeterminado, firmado em 5.7.2004, por meio do qual a Adrecor tomou recursos emprestados em três oportunidades distintas, nos exercícios sociais de 2006, 2007 e 2008 (fls. 1990-1992).

II.3.1. Conflito de interesses

85. Paulo Sérgio Tourinho representou tanto a Adrecor quanto a Aliança Participações, no supracitado contrato de mútuo, intervindo, assim, de acordo com a SEP, em operação na qual tinha interesse conflitante com o da Companhia, desrespeitando, assim, o impedimento legal previsto no art. 156 da Lei nº 6.404/1976.

86. Em sua defesa, o acusado argumentou que foram realizadas somente três operações de empréstimo, todas devidamente liquidadas, não tendo havido conflito de interesses pois o mútuo era remunerado por juros equivalentes a 110% do CDI, taxa maior do que a usualmente praticada no mercado. Argumentou que a doutrina reconhece a possibilidade de o acionista controlador tomar emprestados recursos da controlada, desde que a juros de mercado e prestando as necessárias garantias.

87. No entanto, como já esclarecido, ao tempo da celebração do mútuo, esta autarquia já havia acolhido a interpretação acerca do aludido preceito legal que prevalece até hoje, de modo que não procede o argumento da defesa quanto à natureza substancial do conflito de interesses do administrador.

88. Em realidade, os fatos apurados são simples e incontroversos. Paulo Sérgio Tourinho interveio diretamente na celebração do mútuo firmado com a Adrecor, nada obstante ser titular de 99,9% do capital social desta última. A propósito, este Colegiado já teve a oportunidade de esclarecer que¹⁹:

"(...) a situação mais típica de conflito de interesses de administrador é aquela em que essa pessoa é a própria contraparte da companhia. Como já mencionei em outra oportunidade, não parece haver na doutrina nem nos precedentes desta casa dúvidas sobre a caracterização do conflito nessas situações. Nesses casos, como já reconhecido pelo Colegiado, estão compreendidas tanto as hipóteses em que o administrador pessoa física contrata diretamente com a companhia quanto aquelas em que o administrador contrata por meio de pessoa jurídica na qual detém participação, tal como verificado no presente processo".

89. Resta, assim, configurada a infração ao disposto no art. 156 da Lei nº 6.404/1976 por Paulo Sérgio Tourinho.

II.3.2. Divulgação das informações

II.3.2(a) Nas notas explicativas de 2006 a 2010

90. De outra parte, a SEP apurou que:

- i) a venda de apartamentos à Adrecor, realizada em 7.2011.2006, não constou das demonstrações financeiras relativas a 2006; e
- ii) os serviços de administração de imóveis prestados pela Adrecor também não constaram das demonstrações financeiras relativas aos exercícios de 2008 a 2010.

91. Neste tocante, a defesa apresentou argumentos semelhantes aos que já foram examinados a propósito da divulgação pública de informações sobre as relações mantidas com a JRT e a SG Gestão. E pelas razões expostas anteriormente, afasto tais argumentos.

92. O único argumento distinto é que os serviços de administração de imóveis foram divulgados no formulário de referência de 2010. No entanto, a divulgação no referido documento de modo algum supre ou dispensa a elaboração das demonstrações financeiras em conformidade com as normas contábeis vigentes.

93. Sendo assim, os diretores Paulo Sérgio Tourinho, José Alfredo Guimarães e Antonio Tavares devem ser responsabilizados por infração ao §3º do art. 177 da Lei nº 6.404/1976, combinado (i) com a Deliberação CVM nº 26/1986, em relação às demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.2006, e (ii) com as Deliberações CVM nº 560/2008 e 642/2010, em relação às demonstrações financeiras referentes aos exercícios encerrados em 31.12.2008, 31.12.2009 e 31.12.2010.

II.3.2(b) No formulário de referência de 2010

94. Ainda no que tange à Adrecor, a SEP apurou irregularidades informacionais no formulário de referência apresentado pela Companhia em 2010.

95. A primeira irregularidade diz respeito ao fato de a Adrecor não ter sido identificada como integrante do bloco de controle da Companhia no item 15.1 do formulário. Mais precisamente, deveria ter sido informado no item 15.1.h que o controlador Paulo Sérgio Tourinho era titular de 99,9% do capital social daquela sociedade.

96. A alegação da defesa de que a Adrecor era, em realidade, acionista minoritária não é aceitável, já que a referida sociedade se encontrava submetida ao mesmo controle que a Companhia. Convém ressaltar que, nos termos do art. 116 da Lei nº 6.404/1976, considera-se acionista controlador o grupo de pessoas sob controle comum. Desse modo, tendo a Adrecor ações ordinárias de emissão da Companhia e sendo ela controlada de Paulo Sérgio Tourinho, impunha-se a sua identificação como integrante do grupo de controle no item 15.1. do formulário de referência. Competia ainda revelar, no item 15.1.h, que 99,99% do capital social da sociedade era detido por Paulo Sérgio Tourinho.

97. Logo, entendo que Paulo Sérgio Tourinho e Antônio Tavares devem responder pela infração ao disposto nos artigos 14 e 24, combinados com os itens 1.1 e 15.1.h do anexo 24, da Instrução CVM nº 480/2009.

98. A segunda irregularidade encontrada refere-se à ausência de informações exigidas pelos itens 16.2 e 16.3 a respeito do contrato de mútuo firmado com a Adrecor e dos serviços de administração imobiliária prestados por esta à Companhia.

99. Os acusados argumentaram que o mútuo foi corretamente divulgado nas demonstrações financeiras, de modo que não houve qualquer prejuízo informacional. Alegaram, adicionalmente, que o último empréstimo tomado pela Adrecor com base no referido mútuo foi quitado em 15.4.2009, de modo que não se justificaria a divulgação do negócio no formulário de referência apresentado em meados de 2010.

100. A rigor, o item 16.2 do formulário exigia a divulgação de transações com partes relacionadas ocorridas nos três exercícios sociais antecedentes. Nada obstante, considerando que 2010 foi o primeiro ano de vigência da Instrução CVM nº 480, de 2009, e considerando, ainda, a data de liquidação do último empréstimo, entendo que se trata de irregularidade informacional menor, desprovida de materialidade, de modo que não haveria justa causa para a imposição de penalidade, que, nas circunstâncias do caso, se afiguraria desproporcional à relevância dos fatos apurados.

101. Do mesmo modo, considerando a postura educativa que a CVM manteve no período inicial de vigência da Instrução CVM nº 480, de 2009, entendo que não seria razoável nem proporcional impor sanções aos acusados pela prestação, no formulário de referência de 2010, de informações incompletas sobre os serviços de administração de imóveis prestados pela Adrecor à Companhia.

III. Assembleia geral ordinária realizada em 10.6.2011

102. Passo, enfim, a apreciar o terceiro grupo de acusações, que tratam de supostas irregularidades ocorridas por ocasião da assembleia geral ordinária da Aliança Participações, realizada em 10.6.2011.

III.1. Não entrega de lista de endereços de acionistas

103. Conforme documentos presentes nos autos, acionistas não controladores, titulares de mais de 0,5% do capital social, requereram à Companhia, em 20.4.2011, a lista de endereços de acionistas, conforme lhes faculta o §3º do art. 126 da Lei nº 6.404/1976 (fl. 13). No dia 29.4.2011, esses acionistas compareceram à sede da sociedade e a lista ainda não havia sido disponibilizada (fl. 15).

104. Somente em 6.5.2011 os requerentes foram notificados de que a lista se encontrava disponível na sede da Companhia (fls. 49-50) e que poderia ser retirada mediante a assinatura de documento com exigências formuladas pela Companhia, o que, de acordo com a área técnica, não encontrava amparo na Instrução CVM nº 481/2009.

105. Antônio Tavares, que como diretor de relações com investidores tinha a atribuição de fornecer o documento, alegou que a solicitação foi entregue na sede da Companhia na tarde do dia 20.4.2011 (véspera dos feriados nacionais de Tiradentes e Paixão de Cristo), tendo ele somente tomado ciência do pedido no dia 25.4.2011, quando requereu a lista à instituição escrituradora. Por esses motivos, somente foi possível disponibilizá-la no dia 6.5.2011.

106. O Acusado defende que deve ser levado em consideração que ele fez o que lhe cabia para apresentar a lista no menor prazo possível, bem como o fato de a AGO ter

sido realizada apenas em 10.6.2011, mais de um mês após a data da disponibilização da lista, não tendo havido, assim, qualquer prejuízo aos acionistas solicitantes.

107. Tais argumentos, se atenuam a gravidade da conduta do acusado, não afastam, todavia, a configuração da infração ao disposto no art. 30 da Instrução CVM nº 481, de 2009, uma vez que não foi respeitado o prazo ali consignado para a entrega da lista de endereços.

108. Os argumentos também não justificam por que o acusado subordinou o acesso à lista ao cumprimento de exigências que não encontram amparo na regulamentação aplicável. Aliás, o § 3º do art. 30 da referida Instrução proíbe expressamente a companhia de condicionar o deferimento do pedido ao cumprimento de formalidades que não tenham previsão no § 2º do mesmo artigo.

109. Desse modo, restou caracterizada a infração ao art. 30 da Instrução CVM nº 481/2009, devendo por ela responder, nos termos do art. 45 da Instrução CVM nº 480/2009, o diretor de relações com investidores Antônio Tavares.

III.2. Eleição em separado para o conselho fiscal

110. Cumpre, por fim, examinar as imputações formuladas em face do acionista controlador Paulo Sérgio Tourinho de infração ao art. 161, §4º, alínea "a", da Lei nº 6.404/1976, combinado com o art. 1º, I, da Instrução CVM nº 323/2000, ao ter orientado a Fundação Maria Emilia Pedreira Freire de Carvalho ("Fundação" ou "Fundação Maria Emilia") a participar, indevidamente, da eleição reservada aos acionistas minoritários para preenchimento de vaga no conselho fiscal, na assembleia geral ordinária realizada em 10.6.2011. A sua participação foi decisiva para que o candidato por ela apoiado fosse eleito, conforme se depreende do mapa de votação acostado aos autos (fls. 161-170). Se não fosse o voto da Fundação, teria sido eleito o candidato apoiado pelos acionistas minoritários que formularam as reclamações que deram ensejo ao presente processo sancionador.

111. Tal acusação baseia-se em duas premissas, que convém analisar separadamente. A primeira é que a Fundação não estava legitimada a participar da eleição, que, nos termos do aludido art. 161, §4º, alínea "a", era destinada exclusivamente aos acionistas minoritários da Companhia.

112. Questão semelhante já foi enfrentada por esse Colegiado em diversas oportunidades²⁰, podendo-se extrair das decisões proferidas o entendimento de que não podem participar da referida deliberação os controladores nem os demais acionistas que, em razão de vínculos societários, contratuais ou de qualquer outra relação de fato²¹, estejam subordinados ao "comando direto"²² ou "influência determinante"²³ daqueles. Ainda de acordo com os precedentes, tal vínculo deve ser estabelecido, tendo em vista, primordialmente, a estrutura organizacional-administrativa do acionista²⁴.

113. Nada obstante, em relação às entidades fechadas de previdência complementar, este Colegiado, reconhecendo a relevância e a independência dos interesses dos participantes dos planos previdenciários, admite que inexistente impedimento de voto, mesmo que presente a ligação mantida com a patrocinadora, desde que seja adotado mecanismo que assegure que a deliberação de indicação de conselheiro fiscal seja adotada com a participação majoritária de administradores da entidade indicados pelos participantes²⁵.

114. No caso ora em apreço, da análise do Estatuto Social da Fundação Maria Emilia, verifica-se que se trata de fundação de direito privado, sem fins lucrativos, regida pelas disposições do Código Civil, que, na forma do seu art. 2º, tem por finalidades "a) propiciar bolsas de estudo a cientistas, profissionais e especialistas de comprovada idoneidade e competência para aperfeiçoamento dos seus estudos e trabalhos, tanto no Brasil quanto no exterior, sempre nos campos da saúde e educação, observado o Regimento Interno que será estatuído para a concessão dessas bolsas; b) custear ou auxilia a realização de pesquisas e a publicação de obras de comprovado valor, sempre no tocante a educação e saúde". A rigor, a Fundação Maria Emilia não pode ser considerada acionista controladora

115. da Aliança Participações, uma vez que não está vinculada a acordo de voto e tampouco está sob o controle comum de Paulo Sérgio Tourinho. Quanto a esse último ponto, vale ressaltar que, no direito pátrio, o conceito de controle, formulado no art. 116 da Lei nº 6.404/1976, supõe, para sua configuração, a titularidade de direitos de sócio, inconcebível em relação às fundações, que, como se sabe, constituem, na ordem jurídica, universalidades dotadas de personalidade jurídica.

116. Desta feita, constatada a ausência de participações societárias ou contratos capazes de estabelecer a ligação entre a Fundação Maria Emilia e o acionista controlador Paulo Sérgio Tourinho, cumpre examinar a relação de fato mantida entre esses dois acionistas de modo a verificar se ela se encontrava subordinada ao comando daquele.

117. Nesse particular, as provas dos autos são bastante contundentes e demonstram a forte dependência, do ponto de vista organizacional-administrativo, da Fundação em relação a Paulo Sérgio Tourinho. Nos termos do Estatuto Social, o órgão administrativo máximo da Fundação é o Conselho de Curadores, que, na forma do art. 7º, é "composto pelos membros do Conselho de Administração da Companhia de Seguros da Aliança da Bahia, sempre respeitadas as suas alterações."

118. Tal disposição, em termos práticos, assegura ao controlador da Companhia de Seguros da Aliança da Bahia, isto é, Paulo Sérgio Tourinho o poder de nomear e destituir *ad nutum*, ao menos, a maioria dos Curadores da Fundação. À época dos fatos, e segundo as provas dos autos, Paulo Sérgio Tourinho havia eleito todos os membros do Conselho de Administração da Companhia de Seguros da Aliança da Bahia e, por conseguinte, todos os Curadores da Fundação.

119. Ademais, por força do disposto no art. 7º, § 1º, do Estatuto Social da Fundação, o Conselho de Curadores deve ser presidido pelo presidente do conselho de administração da Companhia de Seguros da Aliança da Bahia, função esta que, à época dos fatos, era exercida por Paulo Sérgio Tourinho.

120. O art. 20 do Estatuto Social estabelece a forma de representação da Fundação, inclusive nas assembleias de acionistas das companhias por ela investidas. Diz a regra que "a representação ativa e passiva da Fundação, judicial ou extrajudicial, e bem assim a constituição de procuradores, será exercida por dois membros do Conselho de Curadores ou, em conjunto, pelo Presidente da Diretoria Executiva e um dos membros do Conselho de Curadores".

121. Nesse tocante, apurou-se que, na eleição em separado para conselheiro fiscal da Aliança Participações, ocorrida na AGO de 10.6.2011, a Fundação Maria Emilia fez-se representar por procuradores constituídos por Paulo Sérgio Tourinho e outro membro do Conselho de Curadores (fls. 2.20111-2.20112).

122. Em suma, do exame da organização da administração da Fundação Maria Emilia e dos fatos ocorridos em 2011, conclui-se que Paulo Sérgio Tourinho, acionista controlador da Aliança Participações, (i) havia nomeado todos os membros do Conselho Curador, sendo ele próprio o Presidente; e (ii) participou ativa e diretamente do processo de representação e formação da vontade da Fundação manifestada na eleição em separado ocorrida na AGO de 10.6.2011.

123. A meu ver, resta evidenciada a flagrante dependência político-administrativa da Fundação Maria Emilia em relação ao acionista controlador da Aliança da Bahia, do que se concluiu que a referida Fundação não estava legitimada a exercer o direito de voto na eleição reservada aos acionistas minoritários para preenchimento de vaga no conselho fiscal, na AGO realizada em 10.6.2011.

124. Convém, nesse ponto, examinar o argumento do defendente segundo o qual a participação da Fundação na referida deliberação assemblear estava amparada em decisão judicial emanada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Desse modo, não caberia à CVM contrariar aquela decisão judicial, considerando ilícita a conduta da entidade ou do acusado.

125. O argumento, se verdadeiro, seria procedente. No entanto, o que se verifica, a partir da leitura dos autos, é que, em 8.6.2011, dois dias antes da AGO, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela Fundação em face da liminar concedida em primeiro grau em favor de acionistas da Companhia, a qual determinava que a entidade não atuasse como minoritária na eleição em separado dos conselheiros de administração e fiscal.

126. Como se vê, portanto, a referida decisão do Tribunal de Justiça não ingressou no mérito da lide, limitando-se a suspender a eficácia da decisão proferida em primeiro grau. De modo algum, tal decisão reconheceu a legitimidade da Fundação para participar das eleições em separado. Desta feita, é incorreta a alegação da defesa, não existindo, ao reverso, qualquer óbice jurídico a que a CVM aprecie a legalidade da conduta da Fundação ou do próprio acusado.

127. Dito isso e constatada a infração, cumpre então examinar quem deve por ela responder. Neste tocante, gostaria desde logo, até mesmo para orientar a futura atuação da CVM, registrar a minha discordância em relação à decisão da SEP de não acusar a Fundação Maria Emilia de infração ao disposto no art. 161, §4º, alínea "a", da Lei nº 6.404/1976. Deixo aqui consignado que, a meu ver, o acionista que exerce indevidamente o direito de voto, infringindo vedação instituída em lei, deve ser responsabilizado, sem prejuízo da apuração da responsabilidade de outras pessoas que tenham concorrido para a consumação do ilícito.

128. A Procuradoria Federal Especializada, ao proceder ao exame de legalidade do Termo de Acusação, manifestou o entendimento, fundamentado em precedentes deste Colegiado, de que pela violação do impedimento de voto deveria responder o próprio acionista impedido. A SEP, contudo, não acatou a sugestão da Procuradoria e, curiosamente, justificou sua decisão na que seria a melhor interpretação da decisão do Colegiado proferida no âmbito do PAS CVM nº 07/2005, na qual, contudo, o Relator afirma, de maneira clara, que "se existir impedimento de voto e, ainda assim, o acionista votar, devem responder o próprio acionista impedido e o presidente da assembleia." Estancando qualquer dúvida, o Relator prossegue esclarecendo que "o acionista controlador que não vote para eleger, ele próprio, o

conselheiro, não pode ser acusado de violação do art. 161 da Lei nº 6.404/1976, por faltar-lhe a prática de um ato que se coadune com o tipo previsto na lei.”

129. Outra razão invocada pela SEP para não acusar a Fundação me parece igualmente inaceitável. Diz a SEP que a aplicação de eventual sanção à Fundação poderia comprometer as finalidades de interesse público que motivaram sua criação.

130. O argumento, contudo, não encontra amparo legal. Ao reverso, na ordem jurídica vigente, as normas que regem o mercado de valores mobiliários devem ser observadas por todos os seus participantes, sem exceção, cabendo à CVM fiscalizar o seu cumprimento, independentemente da importância social ou econômica dos eventuais infratores.

131. Ainda que a imposição de penalidade possa, de fato, comprometer a atividade desempenhada pela pessoa punida, o órgão regulador está obrigado a cumprir o seu dever legal, tratando a todos com o mesmo rigor, sob pena de ferir o princípio da isonomia e, pior, admitir que a impunidade, em alguns casos, pode ser melhor para a boa regulação do mercado do que a firme prevenção e repressão ao ilícito.

132. Dito isso, passo então a examinar as imputações formuladas pela SEP em face de Paulo Sérgio Tourinho que, na qualidade de acionista controlador da Aliança Participações, teria infringido (i) o disposto no art. 161, §4º, alínea “a”, da Lei nº 6.404/1976, bem como (ii) o art. 1º, I, da Instrução CVM nº 323/2000.

133. Quanto à primeira infração, reporto-me ao que já foi dito acima para concluir que a acusação não procede, uma vez que o dispositivo em tela supõe que o acusado tenha exercido, ele próprio, o direito de voto na eleição em separado, o que não ocorreu na AGO realizada em 10.6.2011.

134. Quanto à segunda infração, a SEP afirma que Paulo Sérgio Tourinho teria orientado a Fundação Maria Emília a participar ilegalmente da eleição em separado, com o fim de frustrar o direito dos acionistas minoritários ao efetivo exercício da fiscalização dos atos praticados pela administração da Aliança Participações. Desse modo, o acusado teria abusado de seu poder de controle mediante a “denegação de voto atribuído, com exclusividade, por lei, pelo estatuto ou por edital de privatização, aos titulares de ações preferenciais ou aos acionistas minoritários (...)”.

135. Convém mencionar que acusação semelhante foi formulada em outros casos, mas somente no PAS CVM nº 07/2005 o Colegiado chegou a examinar a sua procedência, pois, nos demais casos, entendeu que não havia o impedimento de voto alegado por parte do acionista supostamente ligado ao controlador.

136. No referido PAS CVM nº 07/2005, a Mendesprev Sociedade Previdenciária, em razão da sua ligação com a patrocinadora Mendes Júnior Engenharia S.A., foi condenada, por unanimidade, por infração ao art. 161, § 4º, alínea (a), da Lei nº 6.404/1976, por ter participado, indevidamente, da eleição do conselheiro fiscal reservada aos acionistas minoritários da companhia. No entanto, o Colegiado, também por unanimidade, absolveu a controladora indireta da Mendes Júnior Engenharia da infração de abuso de poder de controle, por considerar insuficientes as provas e as razões que sustentavam a acusação. No entanto, parece-me correto interpretar que o Colegiado, naquela oportunidade, entendeu cabível, em tese, a acusação formulada, mas concluiu que, no caso examinado, o abuso não havia sido comprovado.

137. Já nos PAS CVM nº RJ2009/4768, RJ2010/10555 e 11/2012, o acionista controlador sequer foi acusado. Mas, no último processo referido, o Relatório de Inquérito, elaborado pela Superintendência de Processos Sancionadores e a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM, consignou a propósito que a imputação contra o controlador, embora possível, não se justificaria no caso, dada a ausência de provas do abuso:

"(...) não há nos autos elementos probatórios suficientes a amparar a acusação de um eventual abuso de poder de controle por parte da UNIÃO na indicação e na eleição dos conselheiros para as vagas privativas dos acionistas minoritários. (...)

Desse modo, e na medida em que a UNIÃO se absteve de votar nas eleições em separado sob análise nestes autos, e não tendo sido possível comprovar, apesar dos esforços empreendidos, uma atuação direta e dolosa dela própria no sentido de "causar prejuízo a acionistas minoritários", conclui-se que somente as entidades fechadas de previdência privada devem responder pelas condutas por elas praticadas (...)"²⁶

138. No PAS CVM nº RJ2010/10555, embora o controlador não tenha sido acusado de abuso, parece-me que o Relator Diretor admitiu, a princípio, o cabimento desse tipo de acusação. Diz o Relator:

"11. Não me parece, contudo, que nenhum destes fatos leve à conclusão de que o Banese (ou o seu controlador, por meio dele) não tem o poder de exercer uma influência determinante no Sergus no que tange à eleição objeto da análise deste Processo. As decisões, afinal, acabam por ser tomadas na administração do Banese. E não importa, aqui, se efetivamente foram ou não foram exercidas influências espúrias sobre aquelas decisões, ou seja, se o conteúdo delas era ou não abusivo.

12. Por esse mesmo motivo, pouco importa que os membros do Conselho Deliberativo eleitos de forma direta pelos participantes e assistidos não teriam se oposto à indicação. É bem verdade que até se poderia levar em consideração questões dessa natureza na análise da conduta de controladores, caso se tratasse da avaliação, por exemplo, da existência de exercício abusivo de poder de controle (art. 1.º, I, da Instrução CVM nº 323, de 19.1.2000). Mas aqui, reitero, se está lidando com outro ponto: o da identificação de quem pode e de quem não pode votar".

139. A meu ver, se for comprovado que o controlador se valeu de sua autoridade sob determinado acionista para orientá-lo a infringir a lei, votando quando não podia, parece-me correto concluir que o controlador agiu deliberadamente com o fim de frustrar o direito dos acionistas minoritários a eleger um dos membros do conselho fiscal e, desse modo, inviabilizar o efetivo exercício, por esses acionistas, do direito de fiscalização dos atos da administração da companhia (art. 109). Estaria, dessa forma, caracterizado o abuso mediante "a denegação (...) do voto atribuído, com exclusividade, por lei, pelo estatuto ou por edital de privatização, aos titulares de ações preferenciais ou aos acionistas minoritários (...)" (Instrução CVM nº 323/2000, art. 1º, inciso I).

140. Convém esclarecer, de modo a orientar a futura atuação da área técnica da CVM, que a responsabilidade administrativa é sempre subjetiva e pessoal, de modo que o acionista controlador (assim como qualquer outro participante do mercado de valores mobiliários) somente pode ser responsabilizado pela prática indevida de ato próprio. Ao contrário do que se observa em matéria de responsabilidade civil, não se admite, em sede administrativa, modalidades de responsabilidade objetiva ou por ato de terceiro.

141. Nessa direção, a Deliberação CVM nº 538/2008, que disciplina os processos administrativos sancionadores da autarquia, estabelece, em seu art. 6º,

combinado com o art. 8º, §2º, que toda peça acusatória deve conter, obrigatoriamente, “a análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, *fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas*” (grifou-se).

142. Desse modo, ao menos em sede de responsabilidade administrativa, não se pode considerar o vínculo entre o controlador e o acionista, por si só, suficiente para imputar, àquele, responsabilidade pela violação do impedimento de voto. O vínculo, com efeito, evidencia o poder do controlador sobre a formação da vontade política do acionista, mas, por si só, não comprova que o controlador exerceu, de fato, tal poder para orientar o acionista a exercer o direito de voto em infração à lei. Não basta, portanto, para demonstrar a prática de ato indevido pelo controlador.

143. Há de se distinguir dois raciocínios jurídicos bastante diferentes. De um lado, a configuração do vínculo presta-se a delimitar a extensão do impedimento de voto que resulta da interpretação do art. 161, § 1º, alínea *a*, da Lei nº 6.404/1976, de modo a alcançar os acionistas que, em razão de vínculos societários, contratuais ou de qualquer outra relação de fato, estejam subordinados à influência determinante do controlador. A existência do vínculo, por si só, retira do acionista ligado ao controlador a legitimidade para participar da deliberação assemblear que, de acordo com a lei, é reservada aos minoritários ou preferencialistas.

144. De outro, uma vez constatada a transgressão do impedimento de voto pelo acionista, a questão assume contornos jurídicos distintos, pois se trata de apurar a responsabilidade administrativa daqueles que tenham agido em infração à Lei nº 6.404/1976. E, nesse particular, como já dito, em razão das características do regime sancionador, só se admite a punição daqueles que, por ato próprio, tenham atuado indevidamente.

145. Ademais, penso que não seria correto considerar, *a priori*, que, em razão do vínculo existente, todo ato praticado pelo acionista resulta necessariamente da imposição do controlador, assim como, em termos mais gerais, não me parece acertado presumir que o controlador é o autor intelectual de todo ato praticado pela administração de determinada companhia. Tal premissa, a meu ver, é equivocada, pois as pessoas jurídicas apresentam estruturas político-administrativas diversas e adotam práticas de governança variadas, de modo que não se pode assumir como verdade absoluta que a vontade dessa pessoa se confunde com a de seu controlador. Desta feita, antes de tirar conclusões generalizadas, cumpre examinar as circunstâncias do caso concreto, de modo a apurar se, de fato, o impedimento de voto foi violado por vontade do controlador.

146. De todo modo, no caso ora em apreço, entendo que a acusação se desincumbiu de produzir essa prova, pois, como já mencionado, Paulo Sérgio Tourinho participou direta e pessoalmente do processo de representação da Fundação Maria Emilia na eleição em separado ocorrida na AGO de 10.6.2011, tendo subscrito a procuração outorgada aos advogados da Fundação. Embora o instrumento contratual não contenha as orientações de voto, me parece correto, tendo em vista a natureza fiduciária da relação de mandato, inferir que os advogados agiram de acordo as instruções recebidas de quem lhes confiou a tarefa de agir em nome da Fundação, até mesmo porque Paulo Sérgio Tourinho jamais alegou nos autos que a decisão de participar da eleição em separado reservada aos minoritários tenha partido dos advogados.

147. Em vista desse fato, pode-se concluir que Paulo Sérgio Tourinho orientou pessoalmente a Fundação Maria Emilia a cometer uma ilegalidade, votando na eleição em separado a despeito do impedimento de voto que decorre do art. 161, § 1º, alínea a, da Lei nº 6.404/1976. Desta feita, Paulo Sérgio Tourinho comportou-se de maneira imprópria perante a Aliança Participações e seus acionistas minoritários, tendo incorrido na modalidade de abuso de poder de controle prevista na Instrução CVM nº 323/2000, art. 1º, inciso I.

148. O argumento da defesa de que o acusado não poderia responder pessoalmente pela infração, uma vez que teria se limitado a agir em nome e no interesse da Fundação, não me convence neste caso. A uma, porque ele não estava obrigado a atuar no processo de formação da vontade da Fundação, visto que o art. 20 do Estatuto Social admitia a representação por meio de dois Curadores ou de um Diretor Executivo em conjunto com um Curador, não sendo, portanto, indispensável a participação do Presidente do Conselho de Curadores.

149. A duas, porque não se trata de ato regular de gestão. Ao contrário, verifica-se que o acusado levou a Fundação a cometer uma ilegalidade, do qual foi o maior beneficiado, uma vez que lhe ajudou a impedir que minoritários conseguissem eleger seu candidato ao conselho fiscal da Companhia. Diante disso, o fato de ter agido em nome da entidade não serve para cobrir de regularidade o seu ato, de maneira a eximi-lo de responder perante a CVM pela conduta desleal em relação aos minoritários da companhia que controla.

150. A sua conduta, ademais, revela-se especialmente grave, pois o voto da Fundação foi determinante para que o candidato por ela apoiado fosse eleito para o conselho fiscal em vez do indicado por minoritários da Companhia.

IV. Conclusões e penalidades

151. Enfim, examinadas todas as imputações formuladas pela acusação, passo a expor as conclusões quanto às responsabilidades dos acusados. Para facilitar a compreensão do voto, as conclusões são apresentadas abaixo seguindo a ordem dos fatos apurados.

152. Desta forma, voto nos seguintes termos:

IV.1. Destinação de resultados

IV.1.1. Exercícios de 2006, 2007 e 2008

- a) absolvição do diretor de relação com investidores Antônio Tavares da Câmara da acusação de infração ao art. 133, V, da Lei nº 6.404/1976, combinado com o art. 6º da Instrução CVM nº 202/1993;

IV.1.2. Exercício 2009

- b) condenação, com base no art. 11, II, da Lei nº Lei nº 6.385/1976, dos administradores Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho, José Maria Souza Teixeira Costa, Silvano Gianni, Antônio Tavares da Câmara e José Alfredo Cruz Guimarães à penalidade pecuniária individual no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da apresentação, à assembleia geral ordinária da Companhia de Participações Aliança da Bahia realizada em 29.04.2010, de proposta de

retenção de lucros apurados no exercício encerrado em 31.12.2009, sem orçamento de capital apto a embasá-la, em infração ao art. 192, combinado com o art. 196 da Lei nº 6.404/1976;

- c) absolvição de Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho da segunda imputação, na qualidade de administrador, de infração ao art. 192, combinado com o art. 196 da Lei nº 6.404/1976;
- d) condenação, com base no art. 11, II, da Lei nº Lei nº 6.385/1976, do acionista controlador Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho à penalidade pecuniária no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por ter votado decisivamente pela aprovação da retenção de lucros sem orçamento de capital que a embasasse na assembleia geral ordinária realizada em 29.04.2010, em infração ao disposto no art. 1º, inciso XV, da Instrução CVM nº 323/2000;

IV.1.3. Exercício de 2010

- e) condenação, com base no art. 11, II, da Lei nº Lei nº 6.385/1976, dos administradores Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho, José Alfredo Cruz Guimarães e Antônio Tavares da Câmara à penalidade pecuniária individual no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), por terem elaborado demonstrações financeiras da Companhia de Participações Aliança da Bahia, relativas ao exercício findo em 31.12.2010, que não refletiam a proposta da administração acerca da destinação dos lucros, em infração ao art. 176, §3º, da Lei nº 6.404/1976. O valor da multa leva em consideração o reconhecimento da irregularidade pelos acusados, bem como a ausência de prejuízo informacional aos acionistas;

IV.2. Transações com partes relacionadas

IV.2.1. Conflito de interesses

- f) condenação, com base no art. 11, II, da Lei nº Lei nº 6.385/1976, do administrador Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho à penalidade pecuniária no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por ter representado a Companhia de Participações Aliança da Bahia na contratação da JRT, sociedade da qual o seu filho era o principal cotista, em infração ao art. 156 da Lei nº 6.404/1976. Pelos motivos já expostos, a conduta do acusado, nesse caso, revela-se especialmente reprovável, uma vez que o seu filho se reportava diretamente a ele, prestando serviços de assessoria e consultoria que não eram passíveis de comprovação, uma vez que, alegadamente, teriam sido executados de forma verbal;
- g) condenação, com base no art. 11, II, da Lei nº Lei nº 6.385/1976, do administrador Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho à penalidade pecuniária no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por ter representado a Companhia de Participações Aliança da Bahia na celebração do mútuo em favor da Adrecor, sociedade da qual era o principal cotista, em infração ao art. 156 da Lei nº 6.404/1976. A meu ver, a inobservância do impedimento legal pelo administrador em

conflito de interesses constitui infração especialmente em grave, tendo em vista os riscos que daí podem decorrer para o interesse social. No entanto, no presente caso, o acusado logrou trazer elementos significativos acerca da comutatividade da transação, o que, a meu ver, deve ser considerado na dosimetria da pena. Tal análise, diga-se por oportuno, é facilitada por se tratar de mútuo pecuniário;

IV.2.2. Desvio de poder

- h) condenação, com base no art. 11, II, da Lei nº 6.385/1976, do administrador Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho à penalidade pecuniária no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por ter firmado, em nome da Companhia de Participações Aliança da Bahia, contrato com a SG Gestão, cujo principal cotista era o administrador Silvano Gianni, em infração ao art. 154 da Lei nº 6.404/1976. O valor da multa justifica-se na medida em que, neste caso, Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho anuiu com o pagamento irregular de valores a Silvano Gianni por serviços contratados que não foram comprovadamente prestados, a despeito da obrigação contratual que exigia a elaboração de relatórios periódicos acerca dos serviços executados;
- i) condenação, com base no inciso II e § 1º, inciso II, do art. 11 da Lei nº 6.385/1976, do administrador Silvano Gianni à penalidade pecuniária no valor de R\$ 825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais), por ter recebido, por meio da SG Gestão, valores da Companhia de Participações Aliança da Bahia em contrapartida a serviços que não foram comprovadamente prestados, a despeito da obrigação contratual que exigia a elaboração de relatórios periódicos acerca dos serviços executados, em infração ao art. 154 da Lei nº 6.404/1976. O valor da multa justifica-se na medida em que o acusado se beneficiou de recursos desembolsados irregularmente pela Companhia, sem a devida comprovação dos serviços prestados. Sendo Silvano Gianni beneficiário dos valores desembolsados, justifica-se a fixação do montante da multa na proporção de 50% dos valores auferidos ao longo da relação contratual (fl. 1.976);

IV.2.3. Divulgação em notas explicativas

- j) condenação, com base no art. 11, II, da Lei nº 6.385/1976, dos administradores Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho, José Alfredo Cruz Guimarães e Antônio Tavares da Câmara à penalidade pecuniária individual no valor de R\$ 250.000 (duzentos e cinquenta mil reais), por não terem destacado nas demonstrações financeiras da Companhia de Participações Aliança da Bahia, referentes aos exercícios de 2006 a 2010, as transações entre partes relacionadas realizadas com as sociedades JRT e SG Gestão, em infração ao art. 177, §3º, da Lei nº 6.404/1976, combinado com a Deliberação CVM nº 26/1986, posteriormente substituída pela Deliberação CVM nº 560/2008 e, em seguida, pela Deliberação CVM nº 642/2010. Como circunstância atenuante, o valor da multa leva em conta os valores envolvidos nos contratos. Em contrapartida, como circunstância agravante, leva em consideração que a infração foi perpetuada por cinco exercícios sucessivos;

- k) condenação, com base no art. 11, II, da Lei nº 6.385/1976, dos administradores Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho, José Alfredo Cruz Guimarães e Antônio Tavares da Câmara à penalidade pecuniária individual no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por não terem divulgado as transações com imóveis feitas com a Adrecor nas demonstrações financeiras da Companhia de Participações Aliança da Bahia, referentes ao exercício findo em 31.12.2006, em infração ao art. 177, §3º, da Lei nº 6.404/1976, combinado com a Deliberação CVM nº 26/1986;
- l) condenação, com base no art. 11, II, da Lei nº 6.385/1976, dos administradores Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho, José Alfredo Cruz Guimarães e Antônio Tavares da Câmara à penalidade pecuniária individual no valor de R\$ 150.000 (cento e cinquenta mil reais), por não terem divulgado, nas demonstrações financeiras da Companhia de Participações Aliança da Bahia, referentes aos exercícios de 2008 a 2010, os serviços de administração imobiliária prestados pela Adrecor, em infração ao art. 177, §3º, da Lei nº 6.404/1976, combinado com a Deliberação CVM nº 26/1986, posteriormente substituída pela Deliberação CVM nº 560/2008 e, em seguida, pela Deliberação CVM nº 642/2010. O valor da multa leva em consideração que a infração foi cometida em três exercícios sucessivos;

IV.2.4. Divulgação formulário de referência

- m) condenação, com base no art. 11, I, da Lei nº 6.385/1976, dos administradores Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho e Antônio Tavares da Câmara à penalidade de advertência, por terem omitido no Formulário de Referência de 2010 da Companhia de Participações Aliança da Bahia as transações entre a Companhia e as sociedades JRT e SG Gestão, em infração aos arts. 14 e 24, combinados com os itens 1.1, 13.14, 16.2 e 16.3 do anexo 24 da Instrução CVM nº 480/2009;
- n) absolvição dos administradores Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho e Antônio Tavares da Câmara da acusação da suposta omissão no Formulário de Referência de 2010 da Companhia de Participações Aliança da Bahia das transações ocorridas entre a Companhia e a Adrecor, em infração aos arts. 14 e 24, combinados com os itens 1.1, 16.2 e 16.3 do anexo 24 da Instrução CVM nº 480/2009;
- o) condenação, com base no art. 11, I, da Lei nº 6.385/1976, dos administradores Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho e Antônio Tavares da Câmara à penalidade de advertência, por não terem identificado, no Formulário de Referência de 2010 da Companhia de Participações Aliança da Bahia, a Adrecor como integrante do grupo de acionistas controladores da Companhia e, por conseguinte, não terem informado, no item 15.1.h, a participação acionária do controlador Paulo Sérgio Tourinho na Adrecor, em infração aos arts. 14 e 24, combinados com os itens 1.1 e 15.1.h do Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/2009;

IV.3. Assembleia geral ordinária realizada em 10.6.2011

IV.3.1. Não entrega de lista de acionistas

- p) condenação, com base no art. 11, I, da Lei nº 6.385/1976, do diretor de relações com investidores Antônio Tavares da Câmara à penalidade de advertência, por não ter atendido no prazo regulamentar o pedido de fornecimento de relação de endereços de acionistas da Companhia de Participações Aliança da Bahia, em infração ao art. 30 da Instrução CVM nº 481/2009. A meu ver, a depender das circunstâncias, essa infração pode revelar-se especialmente grave, uma vez que a demora na entrega da lista, ou o seu condicionamento ao cumprimento de formalidades infundadas, pode prejudicar seriamente o esforço de mobilização dos acionistas minoritários. No entanto, no caso em apreço, verificou-se que os acionistas minoritários receberam a lista com antecedência superior a trintas dias da realização da assembleia, dispondo, assim, de tempo razoável para a promoção de pedido público de procuração. Daí porque considero proporcional aos fatos imputados a imposição ao acusado de advertência; e

IV.3.2. Eleição para o conselho fiscal

- q) condenação, com base no art. 11, II, da Lei nº 6.385/1976, do acionista controlador Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho à penalidade pecuniária no valor de R\$ 500.000 (quinhentos mil reais), por ter incorrido na modalidade de abuso de poder de controle prevista no art. 1º, I, da Instrução CVM nº 323/2000, ao orientar a Fundação Maria Emilia Pedreira Freire de Carvalho a participar ilegalmente da votação em separado para eleição de membro do conselho fiscal da Companhia de Participações Aliança da Bahia, na assembleia geral realizada em 10.6.2011. O valor da multa se justifica na medida em que, por meio desse ardil, o acusado logrou frustrar o direito dos minoritários à efetiva fiscalização dos atos da administração da Companhia de Participações Aliança da Bahia.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2017.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR

¹¹ "Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas: (...) V - demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia."

² "Art. 6º O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia (artigos 13, 16 e 17)."

³ "Item 15 (...) Tanto o orçamento de capital, quanto o projeto de investimento, deverão estar disponíveis aos acionistas até 1 (um) mês antes da AGO, conforme disposto no inciso V do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, e, portanto, também deverão ser enviados à CVM, via sistema IPE, na Categoria "Assembleia", Tipo "AGO" ou "AGO/E", Espécie "Proposta da Administração", Assunto "Orçamento de Capital".

⁴ PAS CVM nº RJ2009/2172, Rel. Dir. Eli Loria, julgado em 18.5.2010.

⁵ "Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da companhia apresentarão à assembleia-geral ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.

⁶ Luiz Carlos Piva, *Lucros, Reservas e Dividendos*, in Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira (coord.), *Direito das Companhias*, Rio de Janeiro: Forense, 2009, vol. 2, p. 1673.

⁷ Egberto Lacerda Teixeira e José Alexandre Tavares Guerreiro, *Das Sociedades Anônimas no Direito Brasileiro*, São Paulo: José Buschatsky, 1979, p.579.

⁸ Nelson Eizirik, *A lei das S/A Comentada*, São Paulo: Quartier Latin, 2015, 2ª ed., vol. 3, p.506.

⁹ "Art. 134 (...) § 3º A aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras e das contas, exonera de responsabilidade os administradores e fiscais, salvo erro, dolo, fraude ou simulação (artigo 286)."

¹⁰ "Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. § 1º São modalidades de exercício abusivo de poder: (...) g) aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por favorecimento pessoal, ou deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de irregularidade".

¹¹ Esta Cláusula, intitulada "Sigilo", tem a seguinte redação: "A Contratada, bem assim os respectivos sócios e empregados, guardarão sigilo ético e profissional em relação aos serviços objeto do presente contrato, inclusive quanto às informações e documentos a que tiverem acesso, quando da sua execução, reportando-se exclusivamente ao Diretor-Presidente da Contratante".

¹² Voto do Relator Diretor Marcelo Trindade.

¹³ Relatora Diretora Norma Parente.

¹⁴ PAS CVM nº 9/2006, julgado em 5.3.2013; PAS CVM nº RJ2013/1840, julgado em 15.4.2014; e PAS CVM nº RJ2013/11699, julgado em 2.9.2014, em todos, Diretora Relatora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes.

¹⁵ "Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. (...) § 3º As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela registrados."

¹⁶ Cf. p. ex. a Nota Explicativa nº10 das demonstrações Financeiras da Companhia de 2009, Transações com partes Relacionadas da qual consta a informação: "Em dezembro de 2009 através de contrato firmado entre as partes, a Companhia assumiu e registrou no resultado do exercício, os encargos financeiros no montante de R\$ 18 (em 2008, R\$ 120), decorrentes dos empréstimos e financiamentos contraídos pela Controlada Sociedade Anônima Hospital Aliança, para utilização na construção e melhorias de imóveis de sua propriedade."

¹⁷ Como já reconhecido por esse Colegiado. V. PAS nºs RJ2011/7389, julgado em 20.3.2012, RJ2011/7377, julgado em 3.7.2012, e RJ2011/7390, julgado em 3.7.2012, todos relatados pela Diretora Luciana Dias.

¹⁸ A Cláusula Segunda, entre as obrigações da Contratada, elencava em seu inciso II: "Encaminhar à Aliança Relatório de Acompanhamento de Execução contendo descrição circunstanciada dos serviços realizados".

¹⁹ PAS CVM nº 09/2009, voto da Diretora Relatora Luciana Dias, julgado em 21.7.2015.

²⁰ PAS CVM nº RJ2001/9686, Rel. Dir. Luiz Antonio de Sampaio Campos, julgado em 12.8.2004, por unanimidade; PAS CVM nº 2002/4985, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcílio de Souza, julgado em 8.2011.2005, por unanimidade; PAS CVM nº 07/2005, Rel. Pres. Marcelo Trindade, julgado em 24.4.2007; PAS CVM nº RJ2009/4768, Rel. Dir. Otavio Yazbek, julgado em 13.4.2010, por unanimidade; PAS CVM nº RJ2010/10555, Rel. Dir. Otavio Yazbek, julgado em 6.9.2011, por unanimidade; e PAS CVM nº 11/2012, Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, julgado em 2.12.2014, voto condutor Dir. Luciana Dias, por maioria.

²¹ V. nesse sentido o PAS CVM nº RJ2001/9686, Rel. Dir. Luiz Antonio de Sampaio Campos, julgado em 12.8.2004.

²² PAS CVM nº 2002/4985, julgado em 8.2011.2005, trecho da declaração de voto do Rel. Dir. Pedro Oliva Marcílio de Souza.

²³ PAS CVM nº RJ2009/4768, Rel. Dir. Otavio Yazbek, julgado em 13.4.2010. V. também PAS CVM nº RJ2010/10555, Rel. Dir. Otavio Yazbek, julgado em 6.9.2011 e o voto condutor apresentado pela Diretora Luciana Dias no PAS CVM nº 11/2012, Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, julgado em 2.12.2014.

²⁴ Nessa direção, no PAS CVM nº RJ2001/9686 (julgado em 12.8.2004), o Relator Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos ressaltou que "cada fundação tem uma estrutura administrativa; cada fundação tem uma estrutura financeira. Penso que sempre se deva examinar, antes de se tirar conclusões generalizadas, caso a caso cada Fundação, a sua estrutura, sua organização política administrativa, a forma de seu financiamento. Todos esses fatores me parecem muito relevantes para concluir se há ou não há uma subordinação, uma dependência". Tal entendimento foi reforçado por ocasião do PAS CVM 07/2005 (julgado em 24.4.2007), no qual se afirmou que a dependência financeira não seria relevante para o estabelecimento do vínculo. V. ainda PAS CVM nº 11/2012, julgado em 2.12.2014, Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, voto condutor da Dir. Luciana Dias.

²⁵ Tal orientação foi inicialmente fixada no PAS CVM 07/2005, Rel. Pres. Marcelo Trindade, julgado em 24.4.2007.

²⁶ Trecho extraído da transcrição contida no voto da Dir. Rel. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes.

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2012/3110 realizada no dia 14 de fevereiro de 2017.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2012/3110 realizada no dia 14 de fevereiro de 2017.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu por absolvições e pela aplicação das penalidades de advertências e de multas pecuniárias individuais, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que, com a entrada em vigor do Decreto nº 8.652/2016, as decisões absolutórias transitam em julgado na 1ª Instância, sem a interposição de recurso de ofício por parte da CVM.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE